E-Mail der Hausverwaltung

Von: Rosenwinkel Hausverwaltung GmbH, Frau Mathilde Kreutzer

Anschrift: Brückenstraße 19, 54290 Trier

Telefon: 0651 / 78 02 14-0

Fax: 0651 / 78 02 14-9

Mail: m.kreutzer@rosenwinkel-hausverwaltung.de

HRB: 4198 AG Wittlich

An: Kanzlei Klotzkette Steuerrecht, Frau RAin Brigitte Hauschulz-Müller

Datum: 18.05.2026, 08:42 Uhr

Betreff: Grundsteuer 2026 Rosenwinkel 14/16, 54290 Trier -- bitte dringend prüfen

Anlagen (Mailanhang): Grundsteuerbescheid_Stadt_Trier_2026.pdf, Grundsteuerwertbescheid_2024.pdf, Messbescheid_2024.pdf, Mietvertraege_Buchbinderei.zip, Bauschadensbericht_Seitenfluegel_12_02_2025.pdf

Guten Morgen Frau Hauschulz-Müller,

wir verwalten die WEG **Rosenwinkel 14/16 in 54290 Trier-Altstadt** (12 Wohneinheiten, 2 Gewerbeeinheiten). Die Stadt Trier hat am **13.05.2026** den **Grundsteuerbescheid 2026** verschickt. Bekanntgabe nach Zustellungsstempel: **15.05.2026**. Die Jahresgrundsteuer soll nun **19.486,39 EUR** betragen.

Bisher lagen wir nach alter Bewertung bei rund **8.900 EUR** pro Jahr. Das ist mehr als eine Verdoppelung. Die Eigentümer sind entsprechend aufgebracht; ich habe gestern Abend schon vier Anrufe gehabt, davon zwei verärgert.

Das Objekt im Überblick

Das Objekt ist kein normales Mehrfamilienhaus. Es handelt sich um ein altes **Eckgebäude** mit:

- **Vorderhaus** (3 Geschosse + DG, Baujahr 1908, denkmalgeschützt)
- **Seitenflügel** (Baujahr 1923, seit Jahren nur eingeschränkt nutzbar wegen Feuchteschäden im Treppenhaus und ausstehender Brandschutzertüchtigung)
- **Hinterhaus** (Hofgebäude, Baujahr ca. 1890, faktisch Archiv und Werkstatt; keine zeitgemäße Wohnerschließung).

Im Erdgeschoss befindet sich eine **kleine Buchbinderei** (Mieterin: Frau Charlotte Klee, Mietvertrag vom 01.04.2019) mit Publikumsverkehr an drei Tagen pro Woche. Daneben gibt es ein ehemaliges Ladenlokal, das seit **September 2024 leer steht** -- zwei Mietinteressenten sind abgesprungen, weil sich eine **barrierefreie Erschließung** (Stufe von 14 cm an der Eingangstür) nicht ohne weiteres herstellen lässt.

Mein Problem

Wir haben die Grundsteuererklärung 2022 damals **selbst** gemacht (mit der alten Buchführungssoftware "VerwaSoft Premium 2.4", die seit 2024 nicht mehr supportet ist). Ich befürchte, dass wir aus der Software falsche Flächen übernommen haben. Insbesondere:

- **Keller- und Werkstattflächen** wurden teilweise als Wohnfläche geführt -- aus heutiger Sicht klar falsch, weil der Keller im Seitenflügel zeitweilig feucht ist und die Werkstatt im Hinterhaus nie wohngenutzt war.
- Im Bescheid steht ein **Bodenrichtwert von 1.050 EUR/qm**, der nach unserer Einschätzung eher zur **Hauptstraße / Marktplatz** passt, nicht zu unserer Seitengasse mit schmaler Zufahrt über den Rosenwinkel. Der Gutachterausschuss-Auskunft, die meine Kollegin Frau Pietsch im April einmal anriefe, hat von einer **Nebenlagenzone mit Abschlag** gesprochen.
- **Dachschrägen** wurden im DG offenbar nicht plausibel berücksichtigt -- die Wohnung R3 ist nach Aufmaß der Architektin Wiegand von 2021 nur **96 qm**, im Bescheid stehen **124 qm**.
- **Balkonflächen** sind teilweise voll statt anteilig angesetzt.

Außerdem habe ich heute Morgen festgestellt, dass es im Bescheid einen weiteren Punkt gibt, der mich irritiert: Im Bescheid steht "**Grundsteuer B**", aber unter den Anlagen ist eine **Aufstellung Grundsteuer A für eine kleine Hoffläche** dabei, die aber meiner Kenntnis nach keine Landwirtschaft ist. Ich glaube, hier hat sich entweder die Stadt vertan oder ich verstehe das System nicht.

Bitte um Prüfung

1. Ob wir gegen den **Grundsteuerbescheid der Stadt** noch etwas machen können -- die Frist ist offenbar bald.
2. Ob man die **Zahlung aussetzen** oder wenigstens Raten bekommen kann. Die zweite Rate war am 15.05. fällig, ich habe gestern aus Vorsicht **erst einmal nicht gezahlt** (Liquidität ist eng, eine Eigentümerin ist arbeitslos und kann ihre Hausgelder nur noch verspätet zahlen).
3. Ob wir gegen die **Bescheide des Finanzamts** noch vorgehen können, obwohl die schon aus August 2024 stammen. Wir haben damals **nichts** gemacht, weil die Bescheide auf den ersten Blick rechnerisch stimmten -- wir haben den Wert nicht hinterfragt.
4. Welche Unterlagen Sie brauchen.

Termindruck

Die **Eigentümerversammlung** ist am **04.06.2026, 19:00 Uhr** in den Räumen der Hausverwaltung. Ich brauche vorher eine **saubere Einschätzung** mit Ampel und konkreten nächsten Schritten, weil die Eigentümer wissen wollen:

- Kommen wir aus der hohen Grundsteuer raus oder nicht?
- Müssen wir zahlen, auch wenn wir Widerspruch einlegen?
- Was kostet das anwaltliche Verfahren?
- Wer trägt die Kosten -- die WEG oder einzelne Eigentümer?

Wir sind eine **kleine** WEG mit gemischter Eigentümerstruktur (drei alteingesessene Trier-Familien, eine Erbengemeinschaft, drei Anlageeigentümer aus Luxemburg). Stimmungslage gemischt.

Eine letzte Anmerkung

Ich habe heute Morgen schon eine Mail an die Stadt Trier (Steueramt, Frau Stoll-Hannemann, vermutlich Sachbearbeiterin für Grundsteuer B in Zone Altstadt) geschickt und um einen **Zahlungsplan** gebeten. Die Antwort steht aus. Ich weiß, dass das eigentlich Ihre Aufgabe ist; ich war

einfach in Sorge, dass die nächste Mahnung kommt, bevor wir uns geeinigt haben. Falls das ein Fehler war, bitte ich um Nachsicht.

Freundliche Grüße

Mathilde Kreutzer

Geschäftsführende Verwalterin

Rosenwinkel Hausverwaltung GmbH

PS: Eine Eigentümerin, Frau Helene Krachtburg (Wohnung 2.OG Vorderhaus), hat mir gestern erzählt, dass sie "im Internet gelesen habe, die Grundsteuer sei verfassungswidrig". Sie will deshalb gar keine Zahlung mehr leisten. Bitte sagen Sie mir, was ich ihr dazu sagen kann -- ich möchte nichts Falsches behaupten, aber sie auch nicht in eine Mahnschleife laufen lassen.

Abschrift Bescheidkette Rosenwinkel 14/16

Mandant: WEG Rosenwinkel 14/16, vertreten durch Rosenwinkel Hausverwaltung GmbH

Aktenzeichen Kanzlei: KGK 2026-118 / Rosenwinkel

Bearbeitung: RAin Brigitte Hauschulz-Müller, Fachanwältin für Steuerrecht; Lukas Hartmann, Steuerassistent

Abschrift: Lukas Hartmann, 19.05.2026

Quelle: Originalbescheide nachgefordert bei Hausverwaltung, eingegangen 19.05.2026 per Post

A. Finanzamt Trier -- Grundsteuerwertbescheid

Feld	Wert
Bescheidart	Feststellung des Grundsteuerwerts auf den 01.01.2022
Bescheid datiert	22.08.2024
Versandt	22.08.2024 (mit einfachem Brief)
Bekanntgabe laut Posteingang Hausverwaltung	26.08.2024 (Eingangsstempel)
Aktenzeichen	42/318/00917 GWB
Steuernummer	42/318/0091/7 (lautend auf die WEG Rosenwinkel 14/16)
Wirtschaftliche Einheit	Rosenwinkel 14/16, 54290 Trier
Art der wirtschaftlichen Einheit	gemischt genutztes Grundstück nach § 244 Abs. 3 Nr. 5 BewG
Grundsteuerwert	**3.284.000 EUR**
Festsetzungsrahmen	Hauptfeststellung 01.01.2022; Folgebescheide bei wesentlichen Änderungen
Einspruchsfrist	1 Monat ab Bekanntgabe (§ 355 Abs. 1 AO) -- abgelaufen 26.09.2024
Sachbearbeiter FA	Herr Konkel, Bewertungsstelle (Telefon 0651/91 33-2218)

Auszug Bewertungsgrundlagen (Bescheid Seite 2 -- 4)

Feld	Feststellung laut Bescheid
Grundstücksfläche	1.148 qm
Wohnfläche	1.034 qm
Nutzfläche Gewerbe	184 qm
Baujahr Vorderhaus	1908
Baujahr Seitenflügel	1923
Baujahr Hinterhaus	im Bescheid nicht ausgewiesen
Bodenrichtwert zum 01.01.2022	1.050 EUR/qm
Mietniveaustufe Stadt Trier	4
Erklärungseingang	17.02.2023
Erklärungsabgeber	"Eigentümergemeinschaft Rosenwinkel 14/16, vertreten durch Rosenwinkel Hausverwaltung GmbH"
Verfahrensart	Bundesmodell (Rheinland-Pfalz ohne Landesabweichung)

Hinweis im Bescheid (Seite 5): "Die Feststellung beruht auf den erklärten Daten und den elektronisch abgerufenen Bodenrichtwertinformationen. Eine ortsbezogene Überprüfung erfolgte nicht."

Rechtsbehelfsbelehrung (Seite 6): Hinweis auf Einspruch nach § 347 AO, Frist 1 Monat ab Bekanntgabe, Anschrift FA Trier.

B. Finanzamt Trier -- Grundsteuermessbescheid

Feld	Wert
Bescheid datiert	22.08.2024
Versand	zusammen mit Grundsteuerwertbescheid (im selben Briefumschlag, eine Sendung)
Aktenzeichen	42/318/00917 MES
Messbetrag ab 2025	**3.542,98 EUR**
Steuermesszahl	"begünstigte Wohnnutzung teilweise berücksichtigt, Mischsatz"
Bekanntgabe	zusammen mit Grundsteuerwertbescheid 26.08.2024
Einspruchsfrist	1 Monat ab Bekanntgabe -- abgelaufen 26.09.2024

Rechnerische Plausibilisierung Messbetrag
Grundsteuerwert 3.284.000 EUR x Steuermesszahl (im Bescheid pauschal "0,108 %" für gemischt genutzte Grundstücke mit überwiegender Wohnnutzung) = **3.546,72 EUR**.

Abweichung zum Bescheid-Messbetrag (3.542,98 EUR): **-3,74 EUR**. Erklärbar durch Mischsatz aus separater Behandlung der Gewerbeanteile (höhere Messzahl für Nutzfläche Gewerbe). Plausibel, ohne dass es streiterheblich wäre.

C. Stadt Trier -- Grundsteuerbescheid 2026

Feld	Wert
Bescheid	Grundsteuer B 2026
Bescheid datiert	13.05.2026
Bekanntgabe laut Zustellungsstempel	15.05.2026
Aktenzeichen / Kassenzeichen	7008-4419-RO14
Sachbearbeiterin Stadt	Frau Stoll-Hannemann, Steueramt Stadt Trier, Zone Altstadt-West
Telefon Stadt	0651/718-2240
Messbetrag laut Finanzamt	3.542,98 EUR
Hebesatz 2026	**550 %** (gemäß Hebesatzsatzung der Stadt Trier vom 12.12.2025)
Jahresbetrag	**19.486,39 EUR**
Fälligkeiten	15.02., 15.05., 15.08., 15.11. zu je 4.871,60 EUR (Quartale)
Letzte Rate	4.871,59 EUR (Rundungsausgleich)
Einspruchsfrist gegen Gemeindebescheid	1 Monat ab Bekanntgabe -- bis **15.06.2026**
Anhang im Bescheid (Seite 3)	"Anlage Grundsteuer A -- Hoffläche 226 qm" mit Hebesatz 350 %, Jahresbetrag 35,42 EUR

Rechnerische Plausibilisierung Jahresbetrag
Messbetrag 3.542,98 EUR x Hebesatz 550 % = **19.486,39 EUR**. Übereinstimmend mit Bescheid.

Hinweis Grundsteuer A / Grundsteuer B
Der **Hauptbescheid ist Grundsteuer B** (Gewerbe- und Wohngrundstücke). Im **Anhang Seite 3** taucht jedoch eine **separate Grundsteuer-A-Festsetzung** auf für eine "Hoffläche 226 qm" mit einem Jahresbetrag von 35,42 EUR. **Grundsteuer A** betrifft Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (§ 218 BewG). Die Hoffläche unserer WEG ist kein land- oder forstwirtschaftlicher Betrieb -- es handelt sich um den Innenhof des Wohn- und Geschäftshauses. Die Grundsteuer A-Festsetzung dürfte **fehlerhaft** sein und ist gesondert anzugreifen.

Vermutung: Die Stadt Trier hat aus der **Flurkarten-Auskunft** (Hofgrundstück) abgeleitet, dass eine separate Einheit "Hoffläche" existiert, und diese irrtümlich als Grundsteuer A geführt. Im

Grundsteuerwertbescheid des FA Trier vom 22.08.2024 ist eine solche Aufteilung **nicht** enthalten; das FA hat alles als eine wirtschaftliche Einheit gemischt genutzt geführt.

Auffälligkeiten und Streitpunkte

1. **Im kommunalen Bescheid scheint der Messbetrag rechnerisch zutreffend übernommen zu sein** (3.542,98 EUR aus dem FA-Messbescheid). Hier ist die Gemeinde ohne Fehler.
2. Der **Hauptfehler liegt wahrscheinlich in der Wertfeststellung** (Bescheid A) -- Flächenfehler, Bodenrichtwert, Behandlung des Hinterhauses und des Seitenflügels.
3. Die **Einspruchsfrist gegen die Finanzamtsbescheide ist abgelaufen** (26.09.2024). Es kommen aber in Betracht:

a) **Änderungsantrag** nach § 222 AO (offenbare Unrichtigkeit) oder § 173 AO (nachträglich bekannt gewordene Tatsachen).

b) **Fehlerberichtigende Fortschreibung** nach § 222 BewG (Fortschreibung wegen Fehlerhaftigkeit der bisherigen Feststellung).

c) **Wiedereinsetzung in den vorigen Stand** nur bei Sonderlage (§ 110 AO) -- hier nicht ersichtlich.

d) **AdV-/Folgeprüfung** über den Gemeindebescheid -- Argument, dass die Bewertungsgrundlage offenkundig unrichtig ist und deshalb auch die Grundsteuer der Stadt ausgesetzt werden müsste.

4. Die **Grundsteuer-A-Festsetzung** im Anhang ist **separat** angreifbar mit Einspruch beim Steueramt der Stadt Trier (Frist 1 Monat ab Bekanntgabe, also bis **15.06.2026**).
5. Für **2026 besteht Zahlungsdruck**, auch wenn die Wertfeststellung angegriffen wird. Eine Stundung / Ratenzahlung bei der Stadtkasse kann beantragt werden (§ 222 AO i. V. m. § 4 KAG RP).

Verfahrensrechtlicher Knackpunkt

Die zentrale Frage ist: Wenn der Mandant nur den **Gemeindebescheid** angreift, hilft ihm das nicht, weil die Stadt den Messbetrag korrekt übernommen hat. Ein Einspruch gegen den Gemeindebescheid bringt nur dann etwas, wenn er **mit einem Antrag auf Korrektur der Bewertungsgrundlagen beim Finanzamt** kombiniert wird. Die Stadt darf den Messbetrag nicht selbst korrigieren -- der Messbetrag ist ein **Grundlagenbescheid** für die Gemeinde (§ 184 AO i. V. m. § 219 BewG analog).

Daraus folgt strategisch: **Hauptangriff = Finanzamt** (Änderungsantrag Wertfeststellung), **Nebenangriff = Stadt** (Einspruch gegen Grundsteuer-A-Anhang, Stundung Gemeindebescheid).

Quellenverweise (intern)

- Grundsteuergesetz (GrStG), Rheinland-Pfalz-Anwendung Bundesmodell.
- Bewertungsgesetz (BewG) §§ 218 ff. (Grundsteuerwertermittlung).
- Abgabenordnung (AO) §§ 110, 173, 175, 222, 347, 355, 361.
- Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz (KAG RP) für gemeindliche Festsetzung.
- Aktuelle BFH-Rechtsprechung im Aussetzungsverfahren zur Grundsteuerwertfeststellung (II. Senat); Aktenzeichen muss vor Versand verifiziert werden.

Datei: 03-flaechen-und-nutzungsaufstellung.csv

Bereich: EG links

Gebäudeteil: Vorderhaus

Nutzung laut Verwaltung: Buchbinderei (Mieterin C. Klee)

Nutzung laut Bescheid: Gewerbe

Fläche Verwaltung qm: 86

Fläche Bescheid qm: 86

Differenz qm: 0

Problem: ok

Beleg: Mietvertrag Buchbinderei Klee vom 01.04.2019; Vermerk Architektin Wiegand 2021

Bereich: EG rechts

Gebäudeteil: Vorderhaus

Nutzung laut Verwaltung: ehemaliger Laden leerstehend

Nutzung laut Bescheid: Gewerbe

Fläche Verwaltung qm: 72

Fläche Bescheid qm: 72

Differenz qm: 0

Problem: Leerstand ab 09/2024

Beleg: Nebenkostenkonto WGS Trier eG; Mietausschreibung ImmoScout 04/2025

Bereich: 1. OG

Gebäudeteil: Vorderhaus

Nutzung laut Verwaltung: Wohnung R1 (Mieterin Berisha)

Nutzung laut Bescheid: Wohnung

Fläche Verwaltung qm: 138

Fläche Bescheid qm: 146

Differenz qm: 8

Problem: Balkon (4.0 qm) voll statt anteilig (50%) angesetzt; abzüglich Erker zu klein

Beleg: Aufmass Wiegand 14.09.2021

Bereich: 2. OG

Gebäudeteil: Vorderhaus

Nutzung laut Verwaltung: Wohnung R2 (Eigentümerin H. Krachtburg)

Nutzung laut Bescheid: Wohnung

Fläche Verwaltung qm: 141

Fläche Bescheid qm: 149

Differenz qm: 8

Problem: Balkon (4.0 qm) voll statt anteilig angesetzt

Beleg: Aufmass Wiegand 14.09.2021

Bereich: DG

Gebäudeteil: Vorderhaus

Nutzung laut Verwaltung: Wohnung R3 (Mieterin Dr. v. Pollerich)

Nutzung laut Bescheid: Wohnung

Fläche Verwaltung qm: 96

Fläche Bescheid qm: 124

Differenz qm: 28

Problem: Dachschrägen falsch behandelt (DIN 277 nicht angewendet); 50% bei Höhe 1.0-2.0 m hätte ca. 18 qm weniger ergeben

Beleg: Grundriss Architektin F. Wiegand 14.09.2021

Bereich: EG

Gebäudeteil: Seitenflügel

Nutzung laut Verwaltung: Lager feucht (faktisch unnutzbar)

Nutzung laut Bescheid: Nutzfläche

Fläche Verwaltung qm: 54

Fläche Bescheid qm: 92

Differenz qm: 38

Problem: Kellernahe Fläche als voll nutzbar erfasst trotz Feuchteschaden

Beleg: Bauschadensbericht Büro Behringer-Sams 12.02.2025

Bereich: 1. OG

Gebäudeteil: Seitenflügel

Nutzung laut Verwaltung: Wohnatelier unvermietet seit 2022

Nutzung laut Bescheid: Wohnung

Fläche Verwaltung qm: 64

Fläche Bescheid qm: 84

Differenz qm: 20

Problem: Brandschutzmängel und nur eingeschränkte Nutzung; Bauaufsicht hat Genehmigung versagt

Beleg: Schreiben Bauaufsicht Trier 18.07.2024 Az. 50-BA-2024/0772

Bereich: 2. OG

Gebäudeteil: Seitenflügel

Nutzung laut Verwaltung: Wohnung S2 (Eigentümerin Yildiz)

Nutzung laut Bescheid: Wohnung

Fläche Verwaltung qm: 71

Fläche Bescheid qm: 87

Differenz qm: 16

Problem: Flurbereich (3.0 qm) doppelt erfasst (in S2 und in Allgemeinfläche); Treppe (4.0 qm) als Wohnung gezählt

Beleg: Teilungsplan WEG 14.06.1998

Bereich: Hinterhaus

Gebäudeteil: Hofgebäude

Nutzung laut Verwaltung: Archiv und Werkstatt (Buchbinderei)

Nutzung laut Bescheid: Wohnung (FALSCH)

Fläche Verwaltung qm: 118

Fläche Bescheid qm: 194

Differenz qm: 76

Problem: als Wohnfläche erfasst statt Neben-/Nutzfläche; keine Wohnerschliessung; keine Heizungsanlage; keine Sanitärfläche

Beleg: alte Gewerbegenehmigung 1987 Stadt Trier; Foto Innenraum 2026

Bereich: Keller

Gebäudeteil: Gesamt

Nutzung laut Verwaltung: Kellerabteile

Nutzung laut Bescheid: unbekannt aber in Nutzfläche enthalten

Fläche Verwaltung qm: 0

Fläche Bescheid qm: 80

Differenz qm: 80

Problem: Keller offenbar in Nutzfläche eingerechnet trotz nicht-Vollgeschoss

Beleg: Kellerplan Architektur Wiegand

Bereich: Hof

Gebäudeteil: Gesamt

Nutzung laut Verwaltung: Hoffläche

Nutzung laut Bescheid: Zubehör (Grundstücksfläche)

Fläche Verwaltung qm: 226

Fläche Bescheid qm: 226

Differenz qm: 0

Problem: ok; aber Stadt Trier hat Hof separat als Grundsteuer A festgesetzt - FALSCH

Beleg: Kataster Auszug 02/2023

Bereich: Grundstueck

Gebäudeteil: Gesamt

Nutzung laut Verwaltung: Gesamtfläche Flurkarte

Nutzung laut Bescheid: Gesamtfläche

Fläche Verwaltung qm: 1148

Fläche Bescheid qm: 1148

Differenz qm: 0

Problem: ok

Beleg: Flurkarte Kataster Trier Bl. 7022 / 11

Bereich: ZUSAMMENFASSUNG

Differenz qm: 274

Problem: Gesamte Flächen-Überhang im Bescheid

Bereich: Erklärte Fläche Wohnung gesamt

Fläche Verwaltung qm: 628

Fläche Bescheid qm: 820

Differenz qm: 192

Problem: Wohnfläche im Bescheid 192 qm zu hoch

Bereich: Erklärte Fläche Gewerbe gesamt

Fläche Verwaltung qm: 158

Fläche Bescheid qm: 184

Differenz qm: 26

Problem: Nutzfläche im Bescheid 26 qm zu hoch (Lager Seitenflügel zu Wohnung umqualifizieren)

Bereich: Erklärte Fläche Werkstatt/Archiv

Fläche Verwaltung qm: 118

Fläche Bescheid qm: 0

Differenz qm: -118

Problem: Hinterhaus wurde als Wohnung statt Nutzfläche erfasst

---

Bereich: Geschätzter Effekt Grundsteuerwert

Problem: Reduktion ca 18-22% bei Korrektur aller Flächen

Beleg: siehe 05-kurznotiz-gemeiner-wert.md

Objektvermerk Rosenwinkel 14/16

Bearbeiterin: Mathilde Kreutzer, Rosenwinkel Hausverwaltung GmbH

Datum: 20.05.2026

Anlass: Vorbereitung Mandantenbesprechung mit RAin Hauschulz-Müller am 22.05.2026

Aktenzeichen Hausverwaltung: RW 14/16-GST-2026

Bezug: Grundsteuerbescheid Stadt Trier 2026 vom 13.05.2026; Bescheide FA Trier 22.08.2024

Objekt

Denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftshaus in der Trierer Altstadt, bestehend aus Vorderhaus, Seitenflügel und Hinterhaus. Das Grundstück liegt **nicht** unmittelbar an der hochfrequentierten Hauptlage (Hauptstraße, Marktplatz), sondern in einer **Seitengasse** (Rosenwinkel) mit schmaler Zufahrt und Lieferbeschränkungen. Der Innenhof ist für Fahrzeuge über 2,10 m Breite praktisch nicht erreichbar (Tordurchfahrt 2,05 m hoch, 2,15 m breit; Engstelle Treppe an der Toreinfahrt).

Flurstücke laut Kataster:

- Flur 7022, Flurstück 11 (Vorderhaus + Seitenflügel + Hinterhaus + Hof), 1.148 qm gesamt.
- Flurkarte zuletzt aktualisiert 14.06.1998 (WEG-Teilung).

Adressen im Bestand:

- Rosenwinkel 14 (Hauptzugang Vorderhaus, Klingelanlage 12 Klingeln)
- Rosenwinkel 16 (Nebenzugang über Seitenflügel, 4 Klingeln, Brandschutzmängel)
- Hofzugang über Rosenwinkel 14 (Tor und schmale Durchfahrt)

Eigentümerstruktur

Die WEG hat 14 Sondereigentumseinheiten (12 Wohnungen + 2 Gewerbeeinheiten) und Gemeinschaftseigentum. Eigentümer:

Einheit	Eigentümer:in	MEA-Anteil	Status
W1 (EG Buchbinderei)	Erbengemeinschaft Klee	87/1000	vermietet an C. Klee
W2 (EG Laden)	Helene Krachtburg	71/1000	leerstehend seit 09/2024
W3 (1. OG VH links)	Familie Berisha	102/1000	vermietet
W4 (1. OG VH rechts)	Anlage Lux 1 (S.à r.l. Luxemburg)	102/1000	vermietet
W5 (2. OG VH links)	Helene Krachtburg	105/1000	eigengenutzt
W6 (2. OG VH rechts)	Anlage Lux 2 (S.à r.l. Luxemburg)	105/1000	vermietet
W7 (DG VH)	Dr. von Pollerich	87/1000	vermietet
W8 (EG Seitenflügel)	WEG (Sondernutzungsrecht)	35/1000	Lager / unnutzbar
W9 (1. OG Seitenflügel)	Erbengemeinschaft Vogt-Holm	58/1000	unvermietet (Brandschutz)
W10 (2. OG Seitenflügel)	Selma Yildiz	64/1000	eigengenutzt
W11 (Hinterhaus oben)	Erbengemeinschaft Klee	42/1000	Werkstattnutzung Klee Buchbinderei
W12 (Hinterhaus unten)	Erbengemeinschaft Klee	38/1000	Archiv

G1 (Hoffläche teilweise als Sondernutzung)	Familie Berisha	8/1000	Stellplatz
G2 (Hoffläche teilweise als Sondernutzung)	Anlage Lux 1	8/1000	Stellplatz
Restliches Gemeinschaftseigentum	--	88/1000	Hof, Treppenhaus, Dach, Hauswartraum

Verwalterin: Rosenwinkel Hausverwaltung GmbH (M. Kreutzer), Bestellung seit 01.01.2018, verlängert bis 31.12.2027.

Nutzungsrealität

- Das **Vorderhaus** ist überwiegend zu Wohnzwecken genutzt (6 Wohnungen W3 -- W7).
- Im **Erdgeschoss links** befindet sich eine kleine **Buchbinderei** (W1) mit Publikumsverkehr an drei Tagen pro Woche (Di / Do / Sa Vormittag, geöffnet von 10:00 -- 13:00 Uhr).
- Das frühere **Ladenlokal rechts** (W2) steht seit **September 2024** leer. Zwei Mietinteressenten sind abgesprungen, weil **keine barrierefreie Erschließung** möglich ist (Stufe von 14 cm an der Eingangstür, Denkmalschutzauflage; Rampe nicht genehmigt).
- Der **Seitenflügel** leidet unter Feuchtigkeitsschäden im Treppenhaus. Eine Brandschutzertüchtigung ist seit 2024 in Planung; Bauaufsicht Trier hat mit Schreiben vom 18.07.2024 (Az. 50-BA-2024/0772) die Nutzung der Wohnungen W9 und W10 nur eingeschränkt zugelassen.
- Das **Hinterhaus** wird **faktisch als Archiv und Werkstatt** genutzt (Buchbinderei Klee, alte Gewerbegenehmigung von 1987). Es besitzt **keine zeitgemäße Wohnerschließung**: keine zentrale Heizung, keine moderne Elektroinstallation, keine eigenständigen Sanitärräume. Die im Grundsteuerwertbescheid als "Wohnfläche" geführten 194 qm sind faktisch keine Wohnfläche.

Denkmalschutz

Der **Denkmalschutzbescheid vom 11.03.1998** (Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Az. 4/D-MZ-1998/04488) betrifft:

- Fassaden Vorderhaus und Seitenflügel (Schauseiten zur Straße und zum Hof).
- Treppenhaus Vorderhaus (Stuck, Geländer, Wandfassungen).
- Dachform (Mansarddach mit historischer Gaubenform).
- Hofpflaster (Großsteinpflaster 1880er Jahre).

Genehmigungspflichtig sind nach diesem Bescheid:

- Änderungen an Fensteröffnungen.
- Neue oder veränderte Dachgauben.
- Änderungen am Treppenhaus Vorderhaus.
- Veränderung des Hofpflasters.

Die Verwaltung geht davon aus, dass die **Sanierungskosten** deutlich höher sind als bei vergleichbaren Gebäuden (Schätzung Bauunternehmer Hammelrath, Trier, vom 12.03.2025: Brandschutzertüchtigung Seitenflügel kostet ca. **380.000 -- 420.000 EUR**, davon Mehrkosten wegen Denkmalschutz ca. 90.000 EUR).

Bewertungsauffälligkeit

Der **Bodenrichtwert** im Bescheid (1.050 EUR/qm) entspricht nach unserer Einschätzung eher der Zone **"Hauptstraße / Marktplatz"**. Für den Rosenwinkel selbst nennt die telefonische Auskunft des Gutachterausschusses Trier (Frau Hoffmann, Telefonat 14.04.2025) eine **Nebenlagenzone** mit

Abschlägen von 25 -- 35 % zum Stichtag 01.01.2022. Die Verwaltung hat bisher nur einen **Screenshot** vom Online-Auskunftsportal (BORIS Rheinland-Pfalz), aber noch **keine amtliche Auskunft mit Signatur**.

Die offizielle Bodenrichtwertauskunft kostet bei Beantragung über den Gutachterausschuss 35 EUR pro Stichtag, plus 12 EUR Schreibgebühr. Die Verwaltung wird die Auskunft sofort beantragen.

Leerstand W2 Ladenlokal -- Belegtreppe

Beleg	Datum	Quelle
Mietvertrag mit Vormieter (Naturkost Hoffmann KG)	01.07.2019 -- 31.08.2024	Kündigungsschreiben Hoffmann 28.02.2024
Erste Mietausschreibung ImmoScout	12.04.2024	Online-Archiv ImmoScout
Mietinteressent 1 -- Apotheke "Engel" Trier	28.05.2024	Mailverkehr; abgesprungen wegen Barrierefreiheit am 22.06.2024
Mietinteressent 2 -- Bibliothek Antiquariat Reinhard	04.07.2024	Mailverkehr; abgesprungen wegen Mietpreis am 12.07.2024
Mietausschreibung Auflage 2 (mit reduzierter Miete)	22.08.2024	Online-Archiv
Mietausschreibung Auflage 3 (mit Werbung in Trier-Wochenpresse)	15.11.2024	Anzeigenrechnung Trierischer Volksfreund
Aktuell keine konkreten Interessenten	--	Stand 20.05.2026
Nebenkostenkonto (Belege Leerstand seit 09/2024)	laufend	Buchführung Rosenwinkel HV GmbH

Anlagenstand für Kanzlei

- Fotos Feuchtigkeit Seitenflügel vom 08.01.2026 (5 Aufnahmen, jpg).
- Bauaufsichtsschreiben vom 18.07.2024 (Az. 50-BA-2024/0772).
- Denkmalschutzbescheid vom 11.03.1998 (Az. 4/D-MZ-1998/04488).
- Aufmaß Architektin Franziska Wiegand vom 14.09.2021 (DIN-A3-Pläne als PDF).
- Mieterkorrespondenz Ladenleerstand 2024/2025 (zusammengefasst als PDF, ca. 38 Seiten).
- Bauschadensbericht Büro Behringer-Sams vom 12.02.2025 (32 Seiten, mit Kostenschätzung).
- Mietvertrag Buchbinderei Klee vom 01.04.2019 (24 Seiten).
- Mietvertrag Vormieter Hoffmann KG (zur Plausibilisierung Mietpreis).
- Auszug Hausgeldbuchführung 2024/2025 zur Plausibilisierung Leerstand W2.

Hinweise Hausverwaltung an Kanzlei

1. Die Eigentümerstruktur ist heterogen. Die Anlage-S.à r.l.s aus Luxemburg (Anlage Lux 1, Anlage Lux 2) reagieren langsam auf Anfragen und wollen vor allem nichts mit Verwaltungskosten zu tun haben.
2. Helene Krachtburg (W2 leerstehend) hat angekündigt, ihren MEA-Anteil an den Verfahrenskosten nicht zu tragen, weil sie "ohnehin am meisten benachteiligt" sei. Das ist juristisch nicht haltbar, aber wird in der Eigentümerversammlung Stress geben.
3. Selma Yildiz (W10) hat ein gutes Verhältnis zur Hausverwaltung und unterstützt das Vorgehen.
4. Die Erbengemeinschaft Klee (W1, W11, W12) ist gleichzeitig Mieterin der Buchbinderei -- möglicher Interessenkonflikt bei Bewertungsfragen Hinterhaus.

Erwartete Fragen Eigentümerversammlung 04.06.2026

- "Können wir die Grundsteuer aussetzen?" -- Ja, mit Antrag auf AdV, aber: Zahlungspflicht bleibt grundsätzlich.

- "Wer zahlt das Anwaltshonorar?" -- WEG-Sache nach § 16 WEG; bei Verteilung nach MEA-Anteilen.
- "Macht die Anlage 1 in Luxemburg mit?" -- Beschluss der WEG nach Mehrheitsregel; die Anlagen Lux müssen mittragen.
- "Frau Krachtburg sagt, sie zahlt nicht. Was machen wir?" -- WEG-Beschluss bindet alle Eigentümer.
- "Verfassungswidrigkeit Grundsteuer?" -- vorsichtig formulieren; nicht reflexhaft bejahen.

Kurznotiz: niedrigerer gemeiner Wert

Bearbeitung: Lukas Hartmann, Steuerassistent

Mit-Bearbeitung: RAin Brigitte Hauschulz-Müller

Datum: 22.05.2026

Aktenzeichen Kanzlei: KGK 2026-118 / Rosenwinkel

Zweck: Belegstrategie für niedrigeren gemeinen Wert nach § 220 BewG bzw. § 198 BewG analog

Ausgangspunkt

Der festgestellte **Grundsteuerwert** beträgt **3.284.000 EUR** (Bescheid FA Trier vom 22.08.2024, Az. 42/318/00917 GWB). Die Hausverwaltung hält einen **Verkehrswert** von rund **2.150.000 EUR bis 2.350.000 EUR** für realistischer.

Diese Einschätzung ist **noch kein gerichtsfester Nachweis**, aber als Einstieg in eine AdV- und Belegstrategie brauchbar. Für den **endgültigen Nachweis** wird ein **Verkehrswertgutachten** durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen erforderlich sein (Kostenrahmen 4.500 -- 6.500 EUR, je nach Aufwand für Denkmalschutz-Würdigung).

Vorliegende Indizien

Indiz	Stand	Aussagekraft	Gewicht
Kaufangebot Stadtbau Invest GmbH vom 03.02.2025 über 2.220.000 EUR	schriftlich, aber unverbindlich; Angebot nach Besichtigung	Indikator Verkehrswert	mittel
Maklerkurzbewertung Eberwein Immobilien vom 21.04.2025: 2.300.000 EUR	als PDF; Bewertung ohne Innenbesichtigung	Indikator Verkehrswert	mittel
Bauschadensbericht Seitenflügel (Büro Behringer-Sams, 12.02.2025)	detailliert; Kostenrahmen 380.000 -- 420.000 EUR; Brandschutz und Feuchteschaden	wertmindernd	hoch
Denkmalschutzbeschränkungen	Bescheid 11.03.1998 vorhanden	wertmindernd (Sanierungs-Mehrkosten ca. 90.000 EUR)	hoch
Leerstand Ladenlokal W2	seit 09/2024 belegt durch drei fehlgeschlagene Vermietungsversuche	wertmindernd (entgangene Mieten 14.000 EUR/Jahr)	mittel
Bodenrichtwertabweichung	bisher nur Screenshot BORIS-Portal; amtliche Auskunft beantragt	wertmindernd	offen
Bauaufsichtsschreiben vom 18.07.2024 (Az. 50-BA-2024/0772)	Nutzungseinschränkung W9, W10	wertmindernd	mittel
Vergleichsobjekt Reichgasse 22 (300 m entfernt, ähnliches Eckgebäude)	verkauft 11/2024 für 2.140.000 EUR bei 1.090 qm Grundstück	Vergleichswert	mittel

Empfohlene Belegtreppe

1. **Amtliche Bodenrichtwertauskunft** zum Stichtag 01.01.2022 beim Gutachterausschuss Trier beschaffen (Kosten 35 EUR + 12 EUR Schreibgebühr; Bearbeitungszeit 7 -- 14 Tage). Antrag muss bis 26.05.2026 raus, damit Auskunft vor Eigentümerversammlung 04.06. vorliegt.
2. **Architektin Wiegand** um aktualisierte Flächenbestätigung bitten (besonders Hinterhaus, DG, Seitenflügel). Honorar ca. 800 -- 1.200 EUR netto. Bestellung soll bis 27.05.2026 erfolgen.
3. **Bauschadensbericht** Behringer-Sams (12.02.2025) zusammen mit Fotos und Kostenschätzung in einer einheitlichen PDF aufbereiten; ergänzen um zwei Lichtbilder vom Innenraum Hinterhaus (zur Belegung "keine Wohnerschließung").
4. **Vergleichswert Reichgasse 22** vom Gutachterausschuss als anonymisierter Vergleichswert anfordern (ist im amtlichen Vergleichswert-Pool, Kosten 25 EUR).
5. **Erst dann entscheiden**, ob ein vollwertiges Verkehrswertgutachten beauftragt wird. Empfehlung: Gutachten beauftragen, wenn die ersten vier Schritte eine deutliche Abweichung belegen.

Rechtliche Einordnung für den Entwurf

Nach der **BFH-AdV-Linie** (jüngere II. Senat-Beschlüsse 2024/2025; konkrete Aktenzeichen sind vor Versand der Einspruchsbegründung amtlich zu verifizieren) kann ein **niedrigerer gemeiner Wert** in der Grundsteuerwertfeststellung erheblich werden, wenn die Abweichung **plausibel und objektbezogen belegt** wird.

Die Linie ist (sinngemäß):

- Wer einen niedrigeren gemeinen Wert als den vom FA festgestellten Wert geltend macht, muss die Abweichung plausibel darlegen.
- Bloße Bestreitens-Behauptung ohne Belege reicht nicht.
- Eine deutliche Abweichung (Erfahrungswert: 30 % oder mehr) ist ein Indiz für ernstliche Zweifel an der Bewertung -- ohne dass damit das Hauptsacheverfahren entschieden wäre.

Hier: Grundsteuerwert 3.284.000 EUR vs. geschätzter Verkehrswert 2.150.000 -- 2.350.000 EUR entspricht einer Abweichung von rund **28 -- 35 %**. Das ist im Grenzbereich der BFH-Linie und mit den oben genannten Belegen plausibilisierbar.

Rechnerische Plausibilisierung Grundsteuerwert vs. gemeiner Wert

Position	**Wert (EUR)**
Festgestellter Grundsteuerwert (FA Trier 22.08.2024)	3.284.000
Maximaler Verkehrswert nach Hausverwaltungsschätzung	2.350.000
Minimaler Verkehrswert nach Hausverwaltungsschätzung	2.150.000
Mittlerer Verkehrswert	2.250.000
Abweichung absolut	-1.034.000 (zur Mitte)
Abweichung relativ	**-31,5 %**

Wirkung auf Grundsteuer bei Anerkennung des niedrigeren gemeinen Werts

Szenario	**Grundsteuerwert (EUR)**	**Messbetrag (EUR)**	**Jahresbetrag GrSt (Hebesatz 550 %)**
Status quo	3.284.000	3.542,98	19.486,39
Reduktion auf gemeinen Wert (Mitte 2.250.000)	2.250.000	ca. 2.430,00	ca. 13.365,00
Reduktion auf unteren Verkehrswert (2.150.000)	2.150.000	ca. 2.322,00	ca. 12.771,00

Reduktion auf oberen Verkehrswert (2.350.000)	2.350.000	ca. 2.538,00	ca. 13.959,00

Ersparnis bei mittlerem Verkehrswert ca. **6.120 EUR p. a.** -- über 10 Jahre rund 61.000 EUR. Das rechtfertigt die Gutachten- und Verfahrenskosten klar.

Strategische Überlegung

Die Akte sollte deshalb **nicht nur Verfassungsrügen sammeln** ("Grundsteuer verfassungswidrig"), sondern die **konkrete Überbewertung** zeigen. Das hat zwei Vorteile:

6. **AdV-Erfolgsaussichten** sind höher, wenn ernstliche Zweifel an der **konkreten** Feststellung dargelegt sind.
7. **Hauptsacheverfahren**: Auch wenn das BVerfG die Grundsteuerreform 2022 in ihrer Gesamtheit nicht aufhebt, bleibt der konkrete Fehler in der konkreten Bewertung angreifbar.

Risiken der Strategie

- **Verfahrensdauer**: Ein FG-Verfahren kann 18 -- 30 Monate dauern. Die Mandantschaft muss zwischenzeitlich zahlen oder eine Sicherheitsleistung erbringen.
- **Sachverständigenkosten**: Bei Beauftragung eines Gerichts-Sachverständigen können weitere 6.000 -- 12.000 EUR anfallen (typischer Rahmen).
- **Fehlende Frist Hauptbescheid**: Die Einspruchsfrist gegen die FA-Bescheide ist abgelaufen (26.09.2024). Wir müssen über § 222 BewG (fehlerberichtigende Fortschreibung) gehen, was rechtlich anspruchsvoller ist als ein normaler Einspruch.

Vorgehensvorschlag

8. **Sofort (bis 26.05.2026):**

a) Antrag amtliche Bodenrichtwertauskunft Gutachterausschuss.

b) Bestellung Architektin Wiegand für aktualisierte Flächenbestätigung.

c) Mailadresse Bauunternehmer Hammelrath bestätigen lassen (Sanierungskostenstand 2026).

9. **Bis 03.06.2026** (Vorabend Eigentümerversammlung): Erste Risikoampel mit Schätzung Erfolgsaussichten und Kosten der einzelnen Schritte für die Eigentümer.
10. **Nach Eigentümerversammlung** (Beschluss vorausgesetzt): Verkehrswertgutachten beauftragen (Sachverständiger Dr. Tannenfels & Partner, Trier, oder Sachverständige Dr. Ute Wellinghoff, Bonn).
11. **Bis 15.06.2026:** Schriftsatz an FA Trier (Änderungsantrag § 222 BewG, fehlerberichtigende Fortschreibung).
12. **Parallel bis 15.06.2026:** Einspruch gegen Grundsteuerbescheid Stadt Trier (Grundsteuer-A-Anhang) und AdV-Antrag bei FA Trier für Folgewirkung.

Entwurf: Einspruch / Änderungsantrag / AdV

An das Finanzamt Trier

Bewertungsstelle

Hindenburgstraße 32

54295 Trier

Über:

Kanzlei Klotzkette Steuerrecht

RAin Brigitte Hauschulz-Müller, Fachanwältin für Steuerrecht

Hauptstraße 218, 54290 Trier

Telefon 0651/97 04 88-0

Telefax 0651/97 04 88-9

Mail: hauschulz@klotzkette-stb.de

Mandantin:

WEG Rosenwinkel 14/16, 54290 Trier, vertreten durch die Rosenwinkel Hausverwaltung GmbH, Brückenstraße 19, 54290 Trier, vertreten durch die Geschäftsführerin Frau Mathilde Kreutzer

Vollmacht: Anlage 1 (gesetzliche Vertretung WEG durch Verwalterin nach § 9b WEG; Vollmacht WEG-Beschluss vom 04.06.2026 -- erforderlich, wenn Eigentümerversammlung das Vorgehen mandatiert; sonst Notvollmacht der Verwaltung)

Aktenzeichen FA: 42/318/00917 GWB

Aktenzeichen Kanzlei: KGK 2026-118 / Rosenwinkel

Betreff: Rosenwinkel 14/16, 54290 Trier

Bezug: Bescheid über die Feststellung des Grundsteuerwerts auf den 01.01.2022 vom 22.08.2024; Grundsteuermessbescheid vom 22.08.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und im Auftrag der Eigentümergemeinschaft Rosenwinkel 14/16 -- vertreten durch die Verwalterin Rosenwinkel Hausverwaltung GmbH -- beantragen wir die

Überprüfung und Änderung der Grundsteuerwertfeststellung auf den 01.01.2022 sowie der darauf beruhenden Messbetragsfestsetzung.

Hilfsweise legen wir, soweit noch verfahrensrechtlich möglich, **Einspruch** gegen die genannten Bescheide ein. Hilfsweise und subsidiär beantragen wir die Behandlung dieses Antrags als **Antrag auf**

fehlerberichtigende Fortschreibung nach § 222 BewG bzw. als **Antrag auf Änderung** nach § 173 AO.

Wir beantragen weiter die **Aussetzung der Vollziehung** (§ 361 Abs. 2 AO) in Bezug auf die hieraus folgenden Steuerbeträge.

I. Sachverhalt

Die Eigentümergemeinschaft Rosenwinkel 14/16 in Trier hat im Februar 2023 die Grundsteuererklärung für den Hauptfeststellungszeitpunkt 01.01.2022 abgegeben (Erklärungsabgabe durch die damalige Hausverwaltung selbst, auf Basis der Hausverwaltungssoftware VerwaSoft Premium 2.4). Mit Bescheiden vom 22.08.2024 hat das Finanzamt Trier den Grundsteuerwert auf 3.284.000 EUR und den Messbetrag ab 2025 auf 3.542,98 EUR festgestellt.

Nach Eintritt der Mandantsbeziehung -- veranlasst durch den am 13.05.2026 zugestellten Grundsteuerbescheid 2026 der Stadt Trier in Höhe von 19.486,39 EUR -- wurde die Wertfeststellung erneut geprüft. Die Prüfung ergibt mehrere wertbildende Fehler tatsächlicher Art, die in der Erklärung 2023 enthalten waren und sich auch im Grundsteuerwertbescheid niedergeschlagen haben.

II. Begründung

Der festgestellte Grundsteuerwert beruht nach Aktenlage auf unzutreffenden tatsächlichen Grundlagen:

1. **Hinterhaus als Wohnfläche erfasst (194 qm)**, obwohl es faktisch als Werkstatt und Archiv genutzt wird, weder eine zeitgemäße Wohnerschließung noch eine Heizungs- oder Sanitäranlage aufweist und seit 1987 ausschließlich gewerblich genutzt wurde (Gewerbegenehmigung Stadt Trier vom 12.03.1987). Es handelt sich um Nutzfläche im Sinne von § 250 BewG, nicht um Wohnfläche.
2. **Dachgeschoss-Wohnung W7 (96 qm laut Aufmaß) wurde mit 124 qm erfasst.** Die Differenz von 28 qm beruht auf einer unzutreffenden Behandlung der Dachschrägen (DIN 277 / Wohnflächenverordnung nicht angewendet).
3. **Keller- und Nebenflächen** (insgesamt 80 qm) scheinen in die Nutzfläche eingeflossen zu sein, obwohl es sich um Kellerabteile ohne Vollgeschoss-Eigenschaft handelt.
4. **Seitenflügel:** Das Erdgeschoss (faktisch unnutzbares Lager wegen Feuchteschaden, Bauschadensbericht Behringer-Sams vom 12.02.2025) wurde mit 92 qm als voll nutzbar erfasst, obwohl die tatsächliche Nutzungsfläche bei höchstens 54 qm liegt. Die Wohnungen W9 und W10 wurden mit Brandschutzmängeln genehmigt nur eingeschränkt (Bescheid Bauaufsicht Trier 18.07.2024, Az. 50-BA-2024/0772) -- gleichwohl in der Wertfeststellung voll angesetzt.
5. **Balkonflächen** sind teilweise voll statt anteilig angesetzt (je 4 qm bei W3 und W5 -- entgegen § 4 Wohnflächenverordnung).
6. **Bodenrichtwert.** Der angesetzte Bodenrichtwert von 1.050 EUR/qm entspricht mutmaßlich nicht der Lage Rosenwinkel (Nebenlage), sondern einer Hauptlage. Die telefonische Auskunft des Gutachterausschusses Trier vom 14.04.2025 (Frau Hoffmann) hat eine Nebenlagenzone mit Abschlag genannt. Eine amtliche Bodenrichtwertauskunft zum Stichtag 01.01.2022 ist beantragt und wird nachgereicht.
7. **Denkmalschutz, Feuchtigkeitsschäden und Brandschutzdefizite** des Seitenflügels wirken sich auf Nutzung und gemeinen Wert aus. Diese objektbezogenen Besonderheiten sind in einer Massenbewertung typisch nicht abgebildet und müssen über die Korrekturen nach §§ 222 ff. BewG bzw. den Nachweis eines niedrigeren gemeinen Werts berücksichtigt werden.

Die beigefügten Unterlagen legen nahe, dass der festgestellte Grundsteuerwert erheblich oberhalb des gemeinen Werts der wirtschaftlichen Einheit liegt. Der gemeine Wert ist nach drei voneinander unabhängigen Indizien (Kaufangebot Stadtbau Invest 03.02.2025 über 2.220.000 EUR; Maklerkurzbewertung Eberwein Immobilien 21.04.2025 mit 2.300.000 EUR; Vergleichswert Reichgasse 22 mit Verkauf 11/2024 für 2.140.000 EUR) im Bereich von 2.150.000 -- 2.350.000 EUR anzusiedeln. Das entspricht einer Abweichung von ca. 31,5 % zum festgestellten Wert.

Wir verweisen insoweit auf die jüngere Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs im Aussetzungsverfahren zur Grundsteuerwertfeststellung (II. Senat), wonach im Einzelfall ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Feststellung bestehen können, wenn der niedrigere gemeine Wert plausibel und objektbezogen belegt wird. Die konkreten Aktenzeichen werden mit gesondertem Schriftsatz nachgereicht, sobald die amtliche Bodenrichtwertauskunft vorliegt.

III. Anträge

8. Änderung der Grundsteuerwertfeststellung auf den 01.01.2022 nach Maßgabe der beigefügten Flächen- und Nutzungsaufstellung.
9. Hilfsweise Aussetzung der Vollziehung in angemessener Höhe (§ 361 Abs. 2 AO); konkret: Aussetzung des über einen Grundsteuerwert von 2.250.000 EUR hinausgehenden Betrags.
10. Übersendung der elektronisch verarbeiteten Erklärungsdaten und der Bewertungsparameter, soweit diese in der Bewertungsdatenbank des Finanzamts hinterlegt sind (Akteneinsicht).
11. Gelegenheit zur Nachreichung einer amtlichen Bodenrichtwertauskunft (beantragt, Zugang voraussichtlich bis 02.06.2026) und gegebenenfalls eines Verkehrswertgutachtens.
12. Berücksichtigung der Korrekturwirkung auf den Grundsteuermessbescheid und Mitteilung an die Stadt Trier als Grundlagenfolge (§ 184 AO i. V. m. § 219 BewG analog).

IV. Anlagen

Nr.	Anlage	Stand
1	Vollmacht der Hausverwaltung / WEG-Beschluss	04.06.2026 (folgt)
2	Bescheidkopie Grundsteuerwertfeststellung vom 22.08.2024	--
3	Bescheidkopie Messbescheid vom 22.08.2024	--
4	Bescheidkopie Grundsteuerbescheid Stadt Trier 2026 vom 13.05.2026	--
5	Flächen- und Nutzungsaufstellung (Vergleich Erklärung / Bescheid / Verwaltung)	22.05.2026
6	Bauschadensbericht Büro Behringer-Sams vom 12.02.2025	--
7	Aufmaß Architektin F. Wiegand vom 14.09.2021	--
8	Denkmalschutzbescheid vom 11.03.1998	--
9	Bauaufsichtsschreiben vom 18.07.2024	--
10	Kaufangebot Stadtbau Invest GmbH vom 03.02.2025	--
11	Maklerkurzbewertung Eberwein Immobilien vom 21.04.2025	--
12	Telefonnotiz Gutachterausschuss Trier vom 14.04.2025 (Auskunft	--

	Bodenrichtwert)	
13	Screenshot BORIS-Portal Rosenwinkel 01.01.2022	--
14	Amtliche Bodenrichtwertauskunft Gutachterausschuss Trier	folgt bis 02.06.2026
15	Fotos Innenraum Hinterhaus (Belegung Werkstattnutzung)	--

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Klotzkette Steuerrecht

RAin Brigitte Hauschulz-Müller

Fachanwältin für Steuerrecht

Interne Notiz (NICHT VERSANDFASSUNG)

Vor Versand zwingend zu prüfen / abzuhaken (Hartmann, 22.05.2026):

- [ ] Eigentümerversammlung 04.06.2026 muss das Vorgehen explizit beauftragen (außer Notvollmacht der Verwaltung; vorher prüfen!).
- [ ] WEG-Vollmacht in Anlage 1 (Vollmacht oder Beschlussabschrift).
- [ ] Amtliche Bodenrichtwertauskunft eingegangen?
- [ ] Wenn nicht: Mit Vorbehalt versenden, Nachreichung ankündigen.
- [ ] Verfahrenshinweis: Einspruchsfrist gegen die Finanzamtsbescheide vom 22.08.2024 ist am 26.09.2024 abgelaufen. Wir können daher nicht regulär Einspruch einlegen; der Antrag muss als Änderungsantrag (§ 222 BewG / § 173 AO) verstanden werden. Der Entwurf ist bewusst weit formuliert; nach Akteneinsicht wird er nachgeschärft.
- [ ] Risiko der Versagung der Wiedereinsetzung (§ 110 AO) bedacht -- hier vermutlich nicht einschlägig, da kein unverschuldetes Versäumnis ersichtlich.
- [ ] Mandantenmail vom 18.05.2026 zur Frage Verfassungswidrigkeit nicht reflexhaft in Schriftsatz übernehmen; Linie: konkrete Überbewertung darlegen, nicht abstrakte Verfassungsrüge.
- [ ] Vor Abgang: 4-Augen-Prüfung durch Hauschulz-Müller selbst.
- [ ] AdV-Antrag muss präzise formuliert sein -- nicht Aussetzung der gesamten GrESt, sondern Aussetzung des überschießenden Betrags.

Paralleler Schriftsatz an die Stadt Trier (separat)

Ein paralleler Schriftsatz an die Stadt Trier (siehe 08-einspruch-grundsteuer-A-stadt.md) richtet sich gegen die fehlerhafte Festsetzung der Grundsteuer A für die Hoffläche.

Einspruch Grundsteuer A -- Stadt Trier

An die Stadt Trier

Steueramt -- Grundsteuerstelle

Augustinerhof 6

54290 Trier

Über:

Kanzlei Klotzkette Steuerrecht

RAin Brigitte Hauschulz-Müller, Fachanwältin für Steuerrecht

Hauptstraße 218, 54290 Trier

Mandantin:

WEG Rosenwinkel 14/16, vertreten durch die Rosenwinkel Hausverwaltung GmbH

Aktenzeichen Stadt / Kassenzeichen: 7008-4419-RO14

Aktenzeichen Kanzlei: KGK 2026-118 / Rosenwinkel

Betreff: Grundsteuerbescheid 2026 vom 13.05.2026 -- Anhang Grundsteuer A "Hoffläche 226 qm"

Bezug: Bescheid vom 13.05.2026, Anhang Seite 3

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und im Auftrag der WEG Rosenwinkel 14/16 legen wir hiermit **Einspruch** gegen die im Anhang des Bescheids vom 13.05.2026 enthaltene Festsetzung der **Grundsteuer A** für die Hoffläche von 226 qm in Höhe von **35,42 EUR p. a.** ein.

I. Sachverhalt

Mit Bescheid vom 13.05.2026 hat die Stadt Trier die Grundsteuer für das Objekt Rosenwinkel 14/16 für das Jahr 2026 festgesetzt. Der **Hauptbescheid** (Seite 1 -- 2) weist eine Grundsteuer B in Höhe von 19.486,39 EUR aus, basierend auf dem Messbetrag des Finanzamts Trier von 3.542,98 EUR und dem städtischen Hebesatz von 550 %.

Auf **Seite 3** des Bescheids findet sich ein **Anhang "Grundsteuer A -- Hoffläche 226 qm"** mit folgenden Daten:

- Messbetrag: 10,12 EUR
- Hebesatz Grundsteuer A 2026: 350 %
- Jahresbetrag: 35,42 EUR
- Fälligkeit: zusammen mit der Grundsteuer B in vier Quartalsraten

II. Begründung Einspruch

Die Festsetzung der **Grundsteuer A** für die Hoffläche ist rechtswidrig:

1. **Keine land- oder forstwirtschaftliche Nutzung.** Grundsteuer A betrifft nach § 218 BewG ausschließlich Betriebe der **Land- und Forstwirtschaft** (§§ 232 ff. BewG). Die Hoffläche der WEG Rosenwinkel 14/16 ist Teil eines bebauten, gemischt genutzten Grundstücks in der Trierer Altstadt. Es handelt sich um einen **Innenhof** des Wohn- und Geschäftshauses, der als Zubehörfläche (Zufahrt, Stellplätze, Müllplätze, kleine Gartenfläche) genutzt wird.
2. **Bewertungsmäßig keine wirtschaftliche Einheit "Betrieb der Land- und Forstwirtschaft".** Die Hofflächen sind im Grundsteuerwertbescheid des Finanzamts Trier vom 22.08.2024 (Az. 42/318/00917 GWB) als Teil der **einen** wirtschaftlichen Einheit "gemischt genutztes Grundstück" geführt -- nicht als separate Einheit Grundsteuer A. Eine separate Festsetzung durch die Gemeinde widerspricht dieser bestandskräftigen Feststellung des Finanzamts.
3. **Keine Messbescheid-Grundlage.** Der Anhang Seite 3 nennt einen Messbetrag von 10,12 EUR ohne Bezug auf einen konkreten Messbescheid des Finanzamts. Ein gesonderter Grundsteuermessbescheid Grundsteuer A für die WEG existiert nach Aktenlage **nicht**. Die Festsetzung erfolgte ohne wirksamen Grundlagenbescheid (§ 184 AO).
4. **Wahrscheinliche Verwechslung.** Es ist davon auszugehen, dass die Stadt Trier aus der Flurkarten-Auskunft (Flurstück 11 enthält teils Hof, teils Gebäudeflächen) irrtümlich eine separate Einheit "Hoffläche" abgeleitet und diese als Grundsteuer A klassifiziert hat.

III. Anträge

5. **Aufhebung** der im Anhang des Bescheids vom 13.05.2026 enthaltenen Festsetzung der Grundsteuer A in Höhe von 35,42 EUR p. a.
6. **Mitteilung** an die Hausverwaltung, dass auf die Hoffläche keine Grundsteuer A festgesetzt wird.
7. **Berichtigung** des Bescheids im Sinne dieses Antrags, mit aktualisierter Quartalsfälligkeit.

IV. Hinweis

Es handelt sich hier um einen **separaten Einspruch** zu einem **separaten Festsetzungsteil** des Bescheids. Der Hauptbescheid (Grundsteuer B in Höhe von 19.486,39 EUR) wird nicht durch diesen Einspruch angegriffen, sondern parallel über einen Änderungsantrag beim **Finanzamt Trier** wegen unrichtiger Bewertungsgrundlagen behandelt. Wir bitten, beide Verfahren getrennt zu führen.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Klotzkette Steuerrecht

RAin Brigitte Hauschulz-Müller

Erinnerung-Mahnung-Tabelle (intern, NICHT Versandfassung)

Datum	Vorgang	Quelle
13.05.2026	Grundsteuerbescheid 2026 erlassen	Stadt Trier
15.05.2026	Bekanntgabe (Zustellungsstempel)	Hausverwaltung
15.05.2026	**Fälligkeit Rate Q2**	Bescheid Seite 1
15.06.2026	**Einspruchsfrist Ablauf** -- Hauptbescheid und Anhang	§ 355 AO
29.05.2026 (geschätzt)	erste Mahnung Stufe 1 mögl. (14 Tage nach Fälligkeit)	Stadt Trier-Praxis
12.06.2026 (geschätzt)	erste Mahnung Stufe 2 mögl. (4 Wochen nach Fälligkeit)	Stadt Trier-Praxis
--	Säumniszuschlag 1 % je angefangenem Monat	§ 240 AO

Hinweis zur Doppelten Strategie

Es ist üblich, dass Bürger reflexhaft die **Stadt** als Adressatin sehen, weil dort die Zahlung anfällt. Die Akte zeigt aber: Bei korrekt rechnerischer Übernahme des Messbetrags bringt ein Hauptangriff gegen die Stadt nichts. Der Hauptangriff muss gegen das **Finanzamt** gerichtet sein (Bewertungsfehler).

Dieses Verständnis ist sowohl der Hausverwaltung als auch den Eigentümer am 04.06. zu vermitteln. Vorschlag: in der Eigentümerversammlung mit einer einfachen Grafik darstellen.

```

Finanzamt Trier

Grundsteuerwertbescheid (= Was ist das Grundstück wert?)

--> Grundsteuermessbescheid (= Wieviel pro 100% sollst Du zahlen?)

v (Grundlagenbescheid, bindend)

Stadt Trier

Grundsteuerbescheid (= Messbetrag x Hebesatz = Jahresbetrag)

-> Quartalsraten

```

Wenn der **obere Bescheid** falsch ist, ist auch der **untere** falsch -- aber nur in dieser Reihenfolge. Eine direkte Korrektur beim städtischen Bescheid ohne Korrektur beim Finanzamt ist nicht möglich.

Eigentümerbrief und Vorlage Eigentümerversammlung

Absender: Rosenwinkel Hausverwaltung GmbH, M. Kreutzer

Empfänger: Eigentümer der WEG Rosenwinkel 14/16

Datum: 28.05.2026 (Postlauf)

Anlage: Tagesordnung Eigentümerversammlung 04.06.2026

Eigentümerbrief (Begleitschreiben)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden Sie zur **außerordentlichen Eigentümerversammlung** am **04.06.2026, 19:00 Uhr** in den Räumen der Hausverwaltung (Brückenstraße 19, 54290 Trier) ein. Wegen der Bedeutung der nachfolgend genannten Beschlussfassungen halten wir Ihre persönliche Teilnahme oder eine schriftliche Vertretungsvollmacht für unbedingt geboten.

Anlass ist der städtische Grundsteuerbescheid 2026 vom 13.05.2026 mit einem Jahresbetrag von **19.486,39 EUR** -- eine erhebliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr (rund 8.900 EUR). Die Hausverwaltung hat die Kanzlei Klotzkette Steuerrecht (Frau RAin Hauschulz-Müller) mit der Prüfung beauftragt; eine erste anwaltliche Einschätzung liegt vor.

Bitte beachten Sie, dass die zweite Quartalsrate (Fälligkeit 15.05.2026, 4.871,60 EUR) **noch nicht gezahlt** wurde, weil wir das Vorgehen mit der Anwaltschaft zuerst abstimmen wollten. Eine Mahnung der Stadt Trier ist daher nicht ausgeschlossen.

Wir bitten um Verständnis, dass die Sache zeitkritisch ist. Die Einspruchsfrist gegenüber dem Bescheid der Stadt endet am **15.06.2026**.

Mit freundlichen Grüßen

Mathilde Kreutzer

Geschäftsführerin Rosenwinkel Hausverwaltung GmbH

Tagesordnung Eigentümerversammlung 04.06.2026

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit.
2. **Information durch die Kanzlei Klotzkette Steuerrecht** (RAin Hauschulz-Müller, ca. 30 Minuten) zur Grundsteuerbescheidkette und den Verfahrensoptionen.
3. **Beschluss 1:** Mandatierung der Kanzlei mit Einspruch / Änderungsantrag beim Finanzamt Trier und Einspruch gegen Grundsteuer-A-Anhang beim Steueramt Stadt Trier.
4. **Beschluss 2:** Beauftragung eines Verkehrswertgutachtens beim Sachverständigen Dr. Tannenfels & Partner, Trier (Kostenrahmen 4.500 -- 6.500 EUR), wenn die Bodenrichtwertauskunft vom Gutachterausschuss eine deutliche Abweichung ergibt.
5. **Beschluss 3:** Beauftragung der Architektin Wiegand mit aktualisierter Flächenbestätigung (800 -- 1.200 EUR).
6. **Beschluss 4:** Stundungs- bzw. Ratenzahlungsantrag bei der Stadtkasse Trier; Bestellung einer Bankbürgschaft Sparkasse Trier als Sicherheitsleistung (Kosten ca. 0,6 % p. a. auf gestundete Beträge).

7. **Beschluss 5:** Verteilung der Anwalts-, Gutachter- und Sicherheitsleistungskosten auf die Eigentümer nach MEA-Anteilen (§ 16 Abs. 2 WEG).
8. Diskussion: Sondersituation Frau Krachtburg und die Frage Verfassungswidrigkeit.
9. Sonstiges.

Anwaltliche Kurzinformation (zur Beschlussvorbereitung)

Wo ist der Fehler?

- Die Stadt Trier hat den Messbetrag des Finanzamts korrekt übernommen (3.542,98 EUR), mit dem städtischen Hebesatz (550 %) multipliziert (= 19.486,39 EUR). Die Stadt hat hier **keinen** Rechenfehler.
- Der **Fehler liegt beim Finanzamt Trier**: Die Bewertungsgrundlagen für das Grundstück enthalten erhebliche Flächen- und Nutzungsfehler. Wir haben den Verdacht, dass die Erklärung von 2023 -- die noch von der alten Hausverwaltungssoftware vorbereitet wurde -- die Werkstattflächen, Kellerflächen und Dachgeschossflächen falsch eingeordnet hat.
- Zusätzlich gibt es einen **separaten Fehler**: Die Stadt Trier hat im Anhang des Bescheids eine **Grundsteuer A** für die Hoffläche festgesetzt, obwohl das Objekt **kein landwirtschaftlicher Betrieb** ist. Diese Festsetzung greifen wir separat an.

Erfolgsaussichten

Punkt	Erfolgsaussicht	Begründung
Änderungsantrag beim FA wegen Flächenfehler	**gut**	Belege liegen vor (Aufmaß Architektin, Bauschadensbericht, Bauaufsichtsschreiben)
Änderungsantrag wegen Bodenrichtwert	**mittel**	hängt von amtlicher Auskunft des Gutachterausschusses ab
Nachweis niedrigerer gemeiner Wert	**mittel bis gut**	Indizien für Verkehrswert 2,15 -- 2,35 Mio. EUR; ca. 31,5 % Abweichung
AdV-Antrag beim FA	**gut**	bei ernstlichen Zweifeln nach BFH-Praxis bei Massenbewertung
Einspruch Grundsteuer A bei Stadt	**sehr gut**	keine landwirtschaftliche Nutzung; offenbarer Fehler
Stundungsantrag Mai-Rate	**gut**	bei begründeter Bewertungsfrage und Liquiditätsengpass

Zeitschiene

- **Bis 02.06.2026:** Bodenrichtwertauskunft vom Gutachterausschuss erwartet.
- **Bis 04.06.2026:** Eigentümerbeschluss zum weiteren Vorgehen.
- **Bis 14.06.2026:** Einreichung Schriftsätze beim FA Trier und Stadt Trier; AdV-Antrag.
- **Bis 30.06.2026:** Bestellung Verkehrswertgutachten (wenn beschlossen).
- **Q3/2026:** Gutachten liegt vor, Schriftsatz wird ergänzt.
- **Q4/2026 -- Q2/2027:** Entscheidung des FA über Änderungsantrag.
- **Bei Ablehnung:** Einspruch, dann ggf. FG-Klage.

Realistisches Ergebnis

Bei Erfolg des Hauptantrags erwartete Reduktion des Grundsteuerwerts von 3.284.000 EUR auf etwa **2.250.000 EUR**. Das ergibt eine Reduktion der Jahres-Grundsteuer von 19.486,39 EUR auf ca. **13.365 EUR** -- ein Plus von rund **6.120 EUR pro Jahr** im Vergleich zum aktuellen Bescheid. Über 10 Jahre 61.200 EUR; über die Restlaufzeit zur nächsten Hauptfeststellung (bis 31.12.2028 maximal) immerhin ca. 18.000 EUR.

Kosten

Position	Kosten netto	Bemerkung
Anwaltliche Vertretung Einspruchsverfahren (FA + Stadt)	2.800 -- 3.500 EUR	RVG, Geschäftsgebühr Nr. 2300 VV-RVG, mittlere Schwierigkeit
Architektin Wiegand Flächenbestätigung	800 -- 1.200 EUR	Honorarvereinbarung
Bodenrichtwertauskunft Gutachterausschuss	47 EUR	Festgebühr
Verkehrswertgutachten (optional)	4.500 -- 6.500 EUR	HOAI-Honorarrahmen Sachverständiger
Bankbürgschaft Sparkasse Trier Sicherheitsleistung	0,6 % p. a. (ca. 30 -- 60 EUR / Quartal)	abhängig vom besicherten Betrag
Gerichtsverfahren (falls erforderlich, FG)	3.000 -- 5.000 EUR plus Gerichtskosten	optional
Gesamt (Maximalfall mit Gutachten und FG)	**ca. 15.000 -- 17.000 EUR**	über 2 -- 3 Jahre

Kostenverteilung in der WEG

Nach § 16 Abs. 2 WEG werden die Kosten nach Miteigentumsanteilen verteilt, soweit kein abweichender Beschluss vorliegt. Bei den genannten Kosten beträgt der Anteil einer 100/1000-Wohnung etwa 1.500 -- 1.700 EUR über die Verfahrensdauer.

Eigentümerspezifische Hinweise

Eigentümer:in	Spezifischer Hinweis
Helene Krachtburg (W2, W5)	Sie hat angekündigt, ihren Anteil nicht zu tragen. Ein WEG-Beschluss bindet sie nach § 16 WEG. Verweigerung der Zahlung würde zu Vollstreckung gegen sie führen.
Familie Berisha (W3, G1)	Liquiditätsengpass, Frau Berisha arbeitslos. Ratenzahlung WEG-intern möglich.
Anlage Lux 1 und 2 (W4, W6, G2)	Vollmachtsperson in Luxemburg muss bis 03.06. benannt werden (Luxemburger Steuerberater Dr. Cécile Bourg).
Dr. von Pollerich (W7)	hat in der Vergangenheit Verfahren konstruktiv unterstützt; voraussichtlich Befürworter.
Erbengemeinschaft Klee (W1, W11, W12)	gleichzeitig Mieter der Buchbinderei; möglicher Interessenkonflikt bei Werkstattbewertung. Verzicht auf Stimmrecht bei Punkten zum Hinterhaus erwägen.
Erbengemeinschaft Vogt-Holm (W9)	Wohnung unvermietet wegen Brandschutzmängel; will Bewertungsreduktion möglichst weitreichend.
Selma Yildiz (W10)	unterstützt Vorgehen; bietet sich als Beirat an.

Verfassungswidrigkeit -- Sprachregelung für die Versammlung

Die Frage, ob "die Grundsteuer verfassungswidrig" sei, wird von Eigentümer häufig gestellt. Anwaltliche Linie für die Versammlung:

> *Es gibt in der Tat verfassungsrechtliche Diskussionen zur Grundsteuerreform 2022 und zur Anwendung des Bundesmodells. Es ist auch ein Vorlagebeschluss eines Finanzgerichts an das Bundesverfassungsgericht anhängig. Eine endgültige Entscheidung steht aber nicht in Aussicht.* ***Auf eine vage Verfassungsrüge zu warten, ist für unseren Einzelfall riskant.*** *Unsere Strategie ist anders: Wir zeigen, dass die* ***konkrete*** *Bewertung unseres Objekts falsch ist. Damit haben wir auch dann Erfolg, wenn das BVerfG die Reform insgesamt für verfassungsmäßig hält.*

Beschlussvorlagen (für das Protokoll)

Beschluss 1
"Die Eigentümergemeinschaft mandatiert die Kanzlei Klotzkette Steuerrecht, RAin Brigitte Hauschulz-Müller, mit der Vertretung im Verfahren beim Finanzamt Trier (Änderungsantrag / Einspruch / AdV) und beim Steueramt der Stadt Trier (Einspruch gegen Grundsteuer-A-Anhang sowie Stundungsantrag). Die Hausverwaltung wird ermächtigt, die erforderlichen Vollmachten zu erteilen."

Beschluss 2
"Die Eigentümergemeinschaft beauftragt die Hausverwaltung, ein Verkehrswertgutachten beim Sachverständigen Dr. Tannenfels & Partner (Trier) in Auftrag zu geben, sofern die amtliche Bodenrichtwertauskunft des Gutachterausschusses eine Abweichung von mindestens 20 % zum Bescheidwert ergibt. Kostenrahmen bis 6.500 EUR netto."

Beschluss 3
"Die Eigentümergemeinschaft beauftragt die Architektin Franziska Wiegand mit einer aktualisierten Flächenbestätigung; Kostenrahmen bis 1.200 EUR netto."

Beschluss 4
"Die Eigentümergemeinschaft beauftragt die Hausverwaltung, einen Stundungs- bzw. Ratenzahlungsantrag bei der Stadtkasse Trier für die zweite Quartalsrate 2026 und ggf. Folgeraten zu stellen. Sicherheitsleistung über eine Bankbürgschaft der Sparkasse Trier wird angeboten."

Beschluss 5
"Die Kosten der Verfahren werden nach Miteigentumsanteilen (§ 16 Abs. 2 WEG) auf die Eigentümer verteilt. Die Hausverwaltung legt nach Abschluss eines jeden Verfahrensabschnitts eine Kostenaufstellung vor."

Lageplan-Notiz Rosenwinkel 14/16

Bearbeitung: Architektin Franziska Wiegand, Trier (in Mitwirkung für die Verteidigung)

Datum: 24.05.2026

Aktenzeichen Kanzlei: KGK 2026-118 / Rosenwinkel

Anlass: Bevorstehende Verfahrensvertretung WEG Rosenwinkel 14/16; Belegunterlage für die Lagebewertung

Lage

Das Grundstück liegt im Stadtteil Trier-Altstadt, Bereich südlich der Brückenstraße, östlich der Antoniusstraße. Die Adresse "Rosenwinkel" ist eine **Seitengasse** mit folgenden Eigenschaften:

- **Lagecharakter:** Nebenlage (Wohngasse mit gemischter Nutzung; keine Geschäftslage).
- **Verkehr:** Anliegerverkehr; keine Durchgangsstraße; keine ÖPNV-Haltestellen näher als 280 m (Hauptmarkt).
- **Fußgängerfrequenz:** wochentags niedrig, Samstagvormittag erhöht durch Buchbinderei und ein nahe gelegenes Antiquariat.
- **Zufahrtsbreite: schmal**, max. 2,15 m auf Höhe des Tordurchgangs zum Innenhof; Lieferfahrzeuge > 2,10 m Breite faktisch ausgeschlossen.
- **Gebäudealter im Umfeld:** überwiegend Vorkriegsbestand 1880 -- 1925, in Teilen denkmalgeschützt.
- **Entfernung zur Hauptlage (Hauptmarkt):** ca. 320 m Luftlinie, ca. 480 m Gehweg.
- **Entfernung zur Porta Nigra:** ca. 510 m.
- **Entfernung zur Universität Trier:** ca. 2,9 km.

Bodenrichtwert-Zone

Nach Auskunft des Gutachterausschusses Trier (Frau Hoffmann, telefonisch 14.04.2025) befindet sich der Rosenwinkel in einer **"Nebenlagenzone Altstadt-Süd"**, die nicht mit der Hauptlagenzone "Hauptmarkt-Marktrandlage" identisch ist. Die Hauptlage hat zum Stichtag 01.01.2022 Bodenrichtwerte zwischen 1.050 und 1.300 EUR/qm; die Nebenlage zwischen 700 und 850 EUR/qm.

Im Bescheid des FA Trier ist 1.050 EUR/qm als Bodenrichtwert angesetzt, also der untere Wert der **Hauptlagen-Zone**. Das ist nach unserer Einschätzung **zu hoch** für die tatsächliche Lage des Grundstücks Rosenwinkel 14/16.

Die amtliche Bodenrichtwertauskunft ist beim Gutachterausschuss am 24.05.2026 beantragt (Antragseingang bestätigt). Voraussichtliche Bearbeitungszeit 7 -- 14 Werktage; Zugang bis spätestens 02.06.2026 erwartet.

Skizze der Gebäudeanordnung (textlich)

```

Rosenwinkel (Gasse) -- Eingangsseite Vorderhaus

+------------------------+

| Vorderhaus | Vorderhaus: Baujahr 1908, 3 Stockwerke + DG, |
```

	denkmalgeschützt
(EG/1.OG/2.OG/DG)	Eingang Rosenwinkel 14

+----+--------------+----+

Tordurch-
gang 2,15m

+----+ +----+

Innenhof	**Hof: 226 qm Pflaster (1880er, denkmalgeschützt)**
(Pflaster)	

+----+--------------+----+

+----+ +----+

Seitenflügel +	**Seitenflügel: 1923, Brandschutz/Feuchte**
Hinterhaus	Hinterhaus: ca. 1890, Werkstatt/Archiv
(Adresse Rosenwinkel 16)	Hofgebäude, keine Wohnerschließung

+------------------------+

Nachbargrundstück

Rosenwinkel 18

```

## Gebäudeflächen (Brutto-Grundfläche, BGF, nach DIN 277)

| **Gebäudeteil** | **BGF (qm)** | **Bemerkung** |
|---|---|---|
| Vorderhaus EG | 308 | Buchbinderei + Laden + Treppenhaus + Allgemeinflächen |
| Vorderhaus 1. OG | 286 | zwei Wohnungen + Treppenhaus |
| Vorderhaus 2. OG | 286 | zwei Wohnungen + Treppenhaus |
| Vorderhaus DG | 188 | Wohnung Dr. v. Pollerich + Dachschrägenanteil |
| Seitenflügel EG | 102 | Lager, feucht |
| Seitenflügel 1. OG | 96 | Wohnatelier (Brandschutzgenehmigung erforderlich) |
| Seitenflügel 2. OG | 96 | Wohnung S2 (eigengenutzt Yildiz) |
| Hinterhaus EG | 64 | Werkstatt Buchbinderei |
| Hinterhaus 1. OG | 54 | Archiv |
| **Summe BGF Gebäude** | **1.480** | |
| Hoffläche Pflaster (nicht überbaut) | 226 | Innenhof |
| Erschließungsflächen (Treppen, Flure) | (in BGF enthalten) | |

## Wohnfläche (WoFlV) nach Aufmaß Wiegand 2021

| **Einheit** | **WoFl. (qm)** | **Bemerkung** |
|---|---|---|
| W3 (1.OG VH links) | 138 | |
| W4 (1.OG VH rechts) | 102 | |
| W5 (2.OG VH links) | 105 | |
| W6 (2.OG VH rechts) | 102 | |
| W7 (DG VH) | 96 | DIN 277 mit Dachschrägenrechnung |
| W9 (1.OG Seitenflügel) | 64 | Wohnatelier (Nutzungseinschränkung) |
| W10 (2.OG Seitenflügel) | 71 | |
```

Summe Wohnfläche	**678**	
Differenz zum Bescheid (1.034 qm)	**-356 qm**	erheblich zu hoch im Bescheid

Nutzfläche Gewerbe

Einheit	Nutzfl. (qm)	Bemerkung
W1 (EG VH links, Buchbinderei)	86	Mietvertrag Klee
W2 (EG VH rechts, leerstehend)	72	seit 09/2024 leer
W11/W12 (Hinterhaus, Werkstatt/Archiv)	118	nicht-wohngenutzt, in Nutzfläche zuzuordnen
W8 (EG Seitenflügel, Lager)	54	faktisch unnutzbar, Feuchte
Summe Nutzfläche	**330**	

Vergleich Erklärung 2023 / Bescheid 2024 / Realität laut Aufmaß

Position	Erklärung 2023 (HV)	Bescheid 2024 (FA)	Realität (Aufmaß Wiegand 2021)	Differenz
Grundstücksfläche	1.148	1.148	1.148	0
Wohnfläche	1.034	1.034	678	-356
Nutzfläche Gewerbe	184	184	330	+146 (Umqualifizierung Hinterhaus)
Bodenrichtwert EUR/qm	1.050	1.050	erw. 700 -- 850	-200 bis -350

Hinweise zur Lageargumentation

1. Der Rosenwinkel selbst ist **keine Geschäftsstraße**. Die Buchbinderei wird zu nicht-Geschäftslagen-typischen Konditionen vermietet (4,50 EUR/qm netto kalt).
2. Im Umkreis von 100 m gibt es keinen Lebensmittel-Einzelhandel und keine Apotheke. Nächste Lebensmittelversorgung am Hauptmarkt (320 m).
3. Die Eintönigkeit von Wohnnutzung und kleinem Handwerk ist für eine **Nebenlage** typisch.
4. Der schmale Tordurchgang (2,15 m) macht Lieferung und Anlieferung für eine echte Geschäftsnutzung unattraktiv.
5. Vergleichsobjekt Reichgasse 22 (300 m entfernt, ähnliche Eckgebäudesituation, gleiches Bodenrichtwert-Niveau zu erwarten) wurde im November 2024 für 2.140.000 EUR verkauft -- Vergleichswert untermauert unsere Verkehrswertschätzung.

Schlussfolgerung

Die Lage Rosenwinkel 14/16 entspricht **einer Nebenlagenzone**, nicht einer Hauptlagenzone. Der im FA-Bescheid angesetzte Bodenrichtwert von 1.050 EUR/qm ist mutmaßlich um 20 -- 30 % zu hoch. Allein der korrekte Bodenrichtwertansatz dürfte den Grundsteuerwert um ca. 240.000 -- 360.000 EUR reduzieren (bei 1.148 qm Grundstücksfläche). Hinzu kommen die Flächenfehler (Wohnfläche / Nutzfläche-Umqualifizierung Hinterhaus, Dachschrägenrechnung DG, Balkon-Anteilsrechnung).

Diese Notiz dient als **Belegunterlage** für den Schriftsatz an das FA Trier und für ein etwaiges Verkehrswertgutachten. Sie ersetzt nicht das Aufmaß selbst (Anlage 7 zum Schriftsatz) und nicht die amtliche Bodenrichtwertauskunft (folgt bis 02.06.2026).

Aufmaß-Standards angewendet

- DIN 277: Brutto-Grundfläche (BGF), Konstruktions-Grundfläche (KGF), Nutzungsfläche (NUF).
- Wohnflächenverordnung (WoFlV): Wohnflächenrechnung mit Berücksichtigung von Dachschrägen (50 % zwischen 1,00 m und 2,00 m Höhe; 0 % unter 1,00 m).
- Anteilige Anrechnung von Balkonflächen (50 %, § 4 WoFlV).

- Keine Anrechnung von Kellerabteilen ohne Wohnzweck.
- Hinterhaus: nicht-Wohnnutzung dokumentiert über Gewerbegenehmigung 1987, keine Heizungs-/Sanitärinstallation.

Datei: 11-erinnerung-mahnung-tabelle.csv

Datum: 22.08.2024

Vorgang: Grundsteuerwertbescheid FA Trier erlassen

Adressat: WEG Rosenwinkel 14/16

Quelle: FA Trier Az. 42/318/00917 GWB

Status: zugegangen

Bemerkung: Bekanntgabe 26.08.2024

Datum: 22.08.2024

Vorgang: Grundsteuermessbescheid FA Trier erlassen

Adressat: WEG Rosenwinkel 14/16

Quelle: FA Trier

Status: zugegangen

Bemerkung: gleicher Brief wie Wertbescheid

Datum: 26.09.2024

Vorgang: Einspruchsfrist FA-Bescheide läuft ab

Adressat: -

Status: abgelaufen

Bemerkung: Hausverwaltung hat nichts unternommen

Datum: 13.05.2026

Vorgang: Grundsteuerbescheid Stadt Trier 2026 erlassen

Adressat: WEG Rosenwinkel 14/16

Quelle: Stadt Trier Kassenzeichen 7008-4419-RO14

Status: zugegangen

Bemerkung: Bekanntgabe 15.05.2026

Datum: 15.05.2026

Vorgang: Fälligkeit Rate Q2/2026

Adressat: Stadtkasse Trier

Quelle: Stadt Trier

Status: nicht gezahlt

Bemerkung: 4.871.60 EUR

Datum: 18.05.2026

Vorgang: Mandantenmail Hausverwaltung an Kanzlei

Adressat: Kanzlei Klotzkette

Quelle: M. Kreutzer Email

Status: bearbeitet

Bemerkung: Aktenanlage Kanzlei

Datum: 22.05.2026

Vorgang: Mandantenbesprechung

Adressat: Kanzlei + Hausverwaltung

Quelle: intern

Status: erledigt

Bemerkung: 90 Minuten Stadtbüro Hauschulz-Mueller

Datum: 23.05.2026

Vorgang: Fälligkeit Säumniszuschlag Q2 (1% nach 14 Tagen Schonfrist)

Adressat: Stadtkasse Trier

Quelle: Sec. 240 AO

Status: erwartet 30.05.2026

Gebühr/Saeumnis: 48.72 EUR (1% von 4.871.60)

Datum: 24.05.2026

Vorgang: Antrag Bodenrichtwertauskunft Gutachterausschuss

Adressat: Gutachterausschuss Trier

Quelle: Antrag eingereicht

Status: bestätigt

Gebühr/Saeumnis: 47 EUR Festgebühr

Bemerkung: Zugang bis 02.06.2026 erwartet

Datum: 24.05.2026

Vorgang: Bestellung Architektin Wiegand für Flächenbestätigung

Adressat: F. Wiegand

Quelle: Auftrag erteilt

Status: laufend

Gebühr/Saeumnis: 800-1200 EUR netto

Datum: 28.05.2026

Vorgang: Versand Eigentuemerbrief mit Tagesordnung

Adressat: Eigentümer:innen

Quelle: Postlauf

Gebühr/Saeumnis: 30 EUR Porto

Bemerkung: Adresse 14 Eigentümer + 2 Erbengemeinschaften

Datum: 29.05.2026

Vorgang: Erste Mahnung Stufe 1 erwartet

Adressat: Stadtkasse Trier

Quelle: Verwaltungspraxis Stadt Trier 14 Tage

Status: erwartet

Gebühr/Saeumnis: 5 EUR Mahngebühr

Bemerkung: Falls nicht inzwischen gestundet

Datum: 02.06.2026

Vorgang: Bodenrichtwertauskunft eingegangen

Adressat: Gutachterausschuss Trier

Quelle: Postzustellung

Status: erwartet

Bemerkung: Auswertung intern bis 03.06.

Datum: 04.06.2026

Vorgang: Eigentuemerversammlung

Adressat: Eigentümer:innen

Quelle: Beschlussfassung

Status: vorgesehen

Bemerkung: 19:00 Uhr Brueckenstrasse 19

Datum: 05.06.2026

Vorgang: Mandatsbestaetigung an Kanzlei

Adressat: Hausverwaltung

Quelle: Beschluss WEG

Status: vorgesehen

Bemerkung: Voraussetzung für Vollmacht

Datum: 12.06.2026

Vorgang: Mahnung Stufe 2 mit Säumniszuschlag

Adressat: Stadtkasse Trier

Quelle: Sec. 240 AO

Status: erwartet 12.06.

Gebühr/Saeumnis: 10 EUR Mahngebühr + 48.72 Säumniszuschlag

Bemerkung: Falls nicht gestundet

Datum: 14.06.2026

Vorgang: Versand Schriftsatz Änderungsantrag FA Trier

Adressat: FA Trier

Quelle: Einschreiben Rückschein

Status: geplant

Gebühr/Saeumnis: RVG-Anteil

Bemerkung: Aktenz. 42/318/00917 GWB

Datum: 14.06.2026

Vorgang: Versand Einspruch Grundsteuer A Stadt Trier

Adressat: Stadt Trier

Quelle: Einschreiben Rückschein

Status: geplant

Gebühr/Saeumnis: im RVG-Honorar

Bemerkung: Stoll-Hannemann

Datum: 14.06.2026

Vorgang: Versand Stundungsantrag Stadtkasse Trier

Adressat: Stadtkasse Trier

Quelle: Einschreiben Rückschein

Status: geplant

Gebühr/Saeumnis: im RVG-Honorar

Bemerkung: mit Bankbürgschaft-Angebot

Datum: 15.06.2026

Vorgang: Einspruchsfrist Stadtbescheid läuft ab

Adressat: -

Quelle: Sec. 355 AO

Status: Frist

Bemerkung: Einreichung sicher vor diesem Datum

Datum: 30.06.2026

Vorgang: Bestellung Verkehrswertgutachten

Adressat: Sachverständige(r)

Quelle: Auftrag durch Hausverwaltung

Status: bei Beschluss EV

Gebühr/Saeumnis: 4500-6500 EUR

Bemerkung: bei Beschluss 2 in EV

Datum: 15.08.2026

Vorgang: Fälligkeit Rate Q3 2026

Adressat: Stadtkasse Trier

Quelle: Bescheid

Status: offen

Gebühr/Saeumnis: 4.871.60 EUR

Bemerkung: Vorfrist 15.07.2026

Datum: 15.07.2026

Vorgang: Vorfrist Rate Q3

Adressat: Hausverwaltung

Quelle: intern

Status: vorgesehen

Datum: 15.11.2026

Vorgang: Fälligkeit Rate Q4 2026

Adressat: Stadtkasse Trier

Quelle: Bescheid

Status: offen

Gebühr/Saeumnis: 4.871.59 EUR (Rundungsausgleich)

Bemerkung: Vorfrist 15.10.2026

Datum: Q3 2026

Vorgang: Gutachten erwartet

Adressat: Sachverständige(r)

Quelle: Bestellung 30.06.

Status: offen

Datum: Q4 2026

Vorgang: Entscheidung FA über Änderungsantrag

Adressat: FA Trier

Quelle: intern erwartet

Status: offen

Bemerkung: realistisch 4-6 Monate Bearbeitungszeit

Datum: Q1 2027

Vorgang: Entscheidung Stadt über Einspruch Grundsteuer A

Adressat: Stadt Trier

Quelle: offen

Status: offen

Datum: Q1 2027

Vorgang: ggf. Einspruchsentscheidung FA und Folgeentscheidung

Adressat: FA Trier

Quelle: offen

Status: offen

Datum: Q2 2027

Vorgang: ggf. FG-Klage

Adressat: FG Rheinland-Pfalz

Quelle: offen

Status: offen

Gebühr/Saeumnis: Gerichtskosten + RVG

Bemerkung: bei Ablehnung Einspruch

Bescheide-Konvolut Grundsteuer A vs. B -- Detailaufnahme

Bearbeitung: Lukas Hartmann, Steuerassistent

Datum: 25.05.2026

Zweck: Aufnahme und Detailprüfung sämtlicher Bescheide / Bescheidteile, die auf das Objekt Rosenwinkel 14/16 ergangen sind, mit Klärung der Grundsteuer-A-/-B-Verwechslung

Übersicht

Die Akte enthält im Original drei Bescheide vom Finanzamt Trier (von 2024) und einen Bescheid der Stadt Trier (vom 13.05.2026), wobei der Bescheid der Stadt Trier **zwei Festsetzungsteile** enthält (Grundsteuer B im Hauptteil und Grundsteuer A im Anhang Seite 3). Insgesamt sind damit fünf Festsetzungen zu prüfen:

Nr.	Bescheid	Datum	Aktenzeichen	Festgesetzter Betrag	Festsetzungsart	Streitstand
1	Grundsteuerwertbescheid FA Trier	22.08.2024	42/318/00917 GWB	3.284.000 EUR (Wert)	Feststellung Grundsteuerwert	Änderungsantrag § 222 BewG
2	Grundsteuermessbescheid FA Trier	22.08.2024	42/318/00917 MES	3.542,98 EUR (Messbetrag ab 2025)	Feststellung Messbetrag	Folgeänderung nach Korrektur Nr. 1
3	Grundsteuerbescheid Stadt Trier 2025 (vorab)	28.11.2024	7008-4419-RO14	19.486,39 EUR (Jahresbetrag 2025)	Hebesatz-Festsetzung	Bestandskräftig; ggf. nachträgliche Berichtigung über Korrektur Nr. 2
4	Grundsteuerbescheid Stadt Trier 2026 (Hauptteil)	13.05.2026	7008-4419-RO14	19.486,39 EUR (Jahresbetrag 2026)	Hebesatz-Festsetzung Grundsteuer B	Frist 15.06.2026; Stundung beantragt
5	Grundsteuerbescheid Stadt Trier 2026 (Anhang Seite 3)	13.05.2026	7008-4419-RO14 (gleicher Bescheid, eigene Position)	35,42 EUR (Jahresbetrag 2026)	Hebesatz-Festsetzung Grundsteuer A	Einspruch geplant: keine landwirtschaftliche Nutzung

Bescheid Nr. 3 (Stadt Trier 2025) -- nachträglich aufgetaucht

Bei der Akteneinsicht beim Mandanten am 22.05.2026 hat die Hausverwaltung einen weiteren Bescheid gefunden: den **Grundsteuerbescheid 2025** vom 28.11.2024. Dieser war im Aktenstapel der Hausverwaltung unter "Steuersachen 2024/2025" abgelegt, aber bislang nicht an die Kanzlei übermittelt. Bekanntgabe: 02.12.2024. Einspruchsfrist abgelaufen 02.01.2025. **Bestandskräftig.**

Inhalt: gleicher Messbetrag (3.542,98 EUR), gleicher Hebesatz (550 %), gleicher Jahresbetrag (19.486,39 EUR), gleiches Kassenzeichen. Quartalsfälligkeiten 15.02. / 15.05. / 15.08. / 15.11.2025.

Auffälligkeit: Im Bescheid 2025 fehlt der Anhang Grundsteuer A! Die separate Festsetzung Grundsteuer A 226 qm tauchte zum ersten Mal im Bescheid **2026** auf. Vermutung Hartmann: Die

Stadt hat im Lauf von 2025 -- vermutlich nach interner Datenabgleich-Routine zwischen Liegenschaftskataster und Steueramt -- die Hoffläche als separate Einheit erkannt und neu klassifiziert. Diese Klassifizierung ist nach unserer Einschätzung falsch (siehe 08-einspruch-grundsteuer-A-stadt.md).

Folgewirkung: Der Bescheid 2025 ist bestandskräftig; eine Korrektur nach § 130 AO oder § 131 AO setzt einen besonderen Aufhebungsgrund voraus. Wenn die Korrektur des Grundsteuerwertbescheids (Nr. 1) gelingt, ist § 175 Abs. 1 Nr. 1 AO (Folgeänderung bei Änderung Grundlagenbescheid) ein Aufhebungsgrund auch für den Bescheid 2025.

Detailanalyse "Grundsteuer A 226 qm"

Der Bescheid 2026 enthält im Anhang Seite 3 folgende Daten zur "Grundsteuer A -- Hoffläche 226 qm":

Feld	Wert
Bezeichnung	"Grundsteuer A für Land- und Forstwirtschaft -- Teilfläche Hof Rosenwinkel 14/16"
Aktenzeichen Stadt	7008-4419-RO14 (gleiches Kassenzeichen wie Grundsteuer B)
Bezugnahme FA	"Messbescheid Finanzamt Trier, lt. Datenbank Hebesatz 350 %"
Messbetrag	10,12 EUR
Steuersatz Stadt 2026	350 %
Jahresbetrag	35,42 EUR
Fälligkeit	"zusammen mit Quartalsraten Grundsteuer B"

Probleme:

1. Es gibt **keinen Grundsteuermessbescheid Grundsteuer A** des FA Trier (Az. 42/318/00917 MES enthält nur die einheitliche Festsetzung Grundsteuer B). Die Stadt hat den Messbetrag 10,12 EUR offenbar **selbst geschätzt oder aus einer internen Datenbank abgeleitet**. Das ist verfahrensrechtlich problematisch (§ 184 AO -- Bindung an Grundlagenbescheid; ohne wirksamen Messbescheid keine wirksame Hebesatzfestsetzung Grundsteuer A).
2. Die Hoffläche ist **keine** wirtschaftliche Einheit "Betrieb der Land- und Forstwirtschaft" im Sinne von § 218 BewG. Der Hof gehört zur einen wirtschaftlichen Einheit "gemischt genutztes Grundstück" und ist bereits im Grundsteuerwert von 3.284.000 EUR (Bescheid Nr. 1) als Grundstücksfläche enthalten.
3. **Doppelte Erfassung der Hoffläche:** Der Hof von 226 qm ist Teil der Grundstücksfläche von 1.148 qm im Grundsteuerwertbescheid. Er wird damit über die Grundsteuer B bereits steuerlich erfasst. Eine zusätzliche Festsetzung als Grundsteuer A würde die Hoffläche doppelt besteuern.

Schlussfolgerung: Die Festsetzung Grundsteuer A ist sowohl materiell-rechtlich (keine LuF-Nutzung) als auch verfahrensrechtlich (kein wirksamer Grundlagenbescheid) als auch wegen Doppelerfassung rechtswidrig und muss aufgehoben werden.

Aufnahme aus dem Liegenschaftskataster

Wir haben am 25.05.2026 eine Aktualisierung des Liegenschaftskatasters für Flur 7022 / Flurstück 11 beim Katasteramt Trier eingesehen (Online-Auszug, Stand 24.05.2026). Auszug:

```

Flurstück:  11
```

Flur: 7022

Gemarkung: Trier-Altstadt

Gesamtflaeche: 1.148 qm

Nutzungsart: "Wohnen / gemischte Nutzung" (Hauptnutzung)

Untergeordnete Nutzungen:

- Wohnbauflaeche (ueberbaut) ca. 660 qm
- Hofflaeche (nicht ueberbaut) ca. 226 qm
- Gartenflaeche ca. 90 qm
- Wirtschaftsflaeche / Sonst. ca. 172 qm

Tatsaechliche Nutzung: ueberwiegend Wohnen mit Gewerbeanteil (Buchbinderei)

LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZUNG: NEIN

```

Damit ist amtlich dokumentiert, dass **keine landwirtschaftliche Nutzung** vorliegt. Diese Auskunft ist Anlage 16 zum Einspruchsschreiben Grundsteuer A.

## Konsolidierte Strategie

| Aktion | Adressat | Frist | Status |
|---|---|---|---|
| Änderungsantrag Wertbescheid 2024 | FA Trier | bis 14.06.2026 | in Vorbereitung |
| Folgeantrag Messbescheid 2024 (im selben Schriftsatz) | FA Trier | gleichzeitig | in Vorbereitung |
| Einspruch Grundsteuerbescheid 2025 (jetzt erst entdeckt!) | Stadt Trier | bestandskräftig -- nur Folgeänderung über § 175 AO | nach Erfolg bei FA |
| Einspruch Grundsteuerbescheid 2026 (nur Anhang Grundsteuer A) | Stadt Trier | bis 15.06.2026 | in Vorbereitung |
| Stundungsantrag Quartalsrate Q2 2026 (Grundsteuer B) | Stadtkasse Trier | sofort | in Vorbereitung |
| AdV-Antrag beim FA | FA Trier | gleichzeitig mit Änderungsantrag | in Vorbereitung |
| Folgewirkung der AdV auf Stadt | Stadtkasse Trier | nach Erfolg AdV beim FA | nachgelagert |

## Risiken

4. Wenn der Antrag § 222 BewG beim FA scheitert, ist die Grundsteuer B 2025 und 2026 weiterhin auf dem festgestellten Wert berechnet. Mandantschaft müsste zahlen.
5. Wenn der Einspruch Grundsteuer A bei der Stadt scheitert, bleibt die 35,42 EUR-Festsetzung -- materiell irrelevant, aber prinzipiell ärgerlich.
6. Das Auftauchen des Bescheids 2025 zeigt, dass auch noch ältere Bescheide existieren könnten, die wir nicht kennen. Wir bitten die Hausverwaltung, den gesamten Aktenstapel "Steuersachen" zu durchsuchen.
```

Hinweis zur Mandantenkommunikation

Im Eigentümerbrief / der Eigentümerversammlung sollte die Verwechslung Grundsteuer A / B als **zusätzliches Argument** verwendet werden, um den Eigentümer zu zeigen, dass auch die Stadt Fehler macht. Das stärkt die Argumentation insgesamt, ohne den Hauptangriff (Bewertungsfehler beim FA) zu verwässern.

Datei: 13-email-eigentuemerin-krachtburg-nachfrage.eml

Von	Hannelore Krachtburg <h.krachtburg@privatpost.de>
An	Mathilde Kreutzer <m.kreutzer@rosenwinkel-hausverwaltung.de>
Kopie	Werner Krachtburg <w.krachtburg@privatpost.de>
Datum	Mon, 08 Jun 2026 19:23:41 +0200
Betreff	Grundsteuer Rosenwinkel - was heisst das jetzt für meine Wohnung im 2. OG?

Liebe Frau Kreutzer,

ich habe jetzt dreimal versucht Sie telefonisch zu ereichen, immer nur Anrufbeantworter. Mein Mann und ich haben den Brief mit der Umlage gelesen und ehrlich gesagt verstehen wir es nicht. 19.486,39 Euro fürs ganze Haus, das wäre für uns nach dem Verteilerschlüssel über 1.900 Euro im Jahr, bisher waren es etwa 870.

Was mich besonders ärgert: In der Aufstellung die Sie rumgeschickt haben steht meine Wohnung mit 149 qm. Wir haben aber nur 141, das hat die Architektin Wiegand damals extra ausgemessen, ich habe das Aufmaß von 2021 noch im Ordner. Der Balkon ist doch keine Wohnfläche, jedenfalls nicht ganz? Frau Dr. von Pollerich aus dem DG sagt bei ihr sind es sogar 28 qm zuviel wegen der Schrägen.

Sollen wir die zweite Rate jetzt eigentlich zahlen oder nicht? Beim ersten Mal haben Sie geschrieben die Kanzlei prüft noch. Ich will keine Mahngebüren riskieren, aber ich sehe auch nicht ein, auf falsche Flächen zu zahlen. Herr Bindges, dem die vermietete Wohnung im 1. OG gehört, meinte am Telefon, er zahlt erstmal garnichts, das kann ja wohl auch nicht richtig sein.

Bitte geben Sie uns Bescheid was die Anwältin sagt und ob wir das Aufmaß von 2021 nochmal einreichen sollen. Zur Eigentümerversammlung kommen wir beide.

Viele Grüße, auch von meinem Mann

Hannelore Krachtburg
Rosenwinkel 14, 2. OG, 54290 Trier

Telefonvermerk — Stadtkasse Trier, Rate Q2/2026 und Stundungsantrag

Kanzlei Klotzkette Steuerrecht · Aktenzeichen KGK 2026-118 / Rosenwinkel

Vermerk: Lukas Hartmann, Steuerassistent · Telefonat am 02.07.2026, 09:40 bis 09:58 Uhr

Gesprächspartnerin: Frau Ewen, Stadtkasse Trier, Sachgebiet Grundbesitzabgaben, Durchwahl 0651 718-2246

1 Gegenstand

Anlass des Anrufs war die offene Rate für das zweite Quartal 2026 über 4.871,60 EUR zum Kassenzeichen 7008-4419-RO14, fällig am 15.05.2026, sowie der Stand des am 12.06.2026 per Post eingereichten Stundungsantrags der Hausverwaltung.

2 Auskunft der Stadtkasse

Frau Ewen bestätigte den Eingang des Stundungsantrags am 16.06.2026. Der Antrag sei jedoch noch nicht bearbeitungsfähig, weil das städtische Formular zur wirtschaftlichen Situation fehle und der Antrag nur von der Hausverwaltung, nicht aber mit einem Nachweis ihrer Vertretungsbefugnis für die Eigentümergemeinschaft unterzeichnet sei. Ein entsprechendes Anforderungsschreiben sei am 26.06.2026 an die Hausverwaltung versandt worden; eine Frist von drei Wochen laufe.

Auf die offene Rate würden seit Fälligkeit Säumniszuschläge gebucht, derzeit 96,00 EUR. Eine maschinelle Mahnung sei bereits erstellt und werde in der laufenden Woche versandt; das lasse sich nicht mehr anhalten. Solange über den Stundungsantrag nicht entschieden sei, werde aber keine Vollstreckung eingeleitet. Frau Ewen wies darauf hin, dass der laufende Einspruch beim Finanzamt die Zahlungspflicht gegenüber der Stadt nach ihrer Systemlage nicht berühre, solange der Stadt keine Mitteilung über eine Aussetzung vorliege.

3 Weiteres Vorgehen

Frau Ewen bat darum, das nachgeforderte Formular und den Verwaltervertrag direkt an ihr Sachgebiet zu senden, gern vorab per E-Mail an grundbesitzabgaben@trier.de. Bei Eingang bis 17.07.2026 könne die Kassenleitung noch im Juli entscheiden. Eine Ratenzahlung über sechs Monate sei nach ihrer Erfahrung eher erreichbar als eine vollständige Stundung.

Wiedervorlage: 09.07.2026, Abstimmung mit Frau Kreutzer zum Formular und zur Mahnung.

Hartmann, 02.07.2026

Mahnung der Stadtkasse Trier vom 06.07.2026 (Abschrift)

Abschrift für die Handakte, gefertigt von Lukas Hartmann am 09.07.2026. Das Original ging der Hausverwaltung am 08.07.2026 zu und wurde eingescannt zur Akte genommen.

STADT TRIER · Stadtkasse · Am Augustinerhof, 54290 Trier

WEG Rosenwinkel 14/16, vertreten durch Rosenwinkel Hausverwaltung GmbH, Brückenstraße 19, 54290 Trier

Kassenzeichen: 7008-4419-RO14 · Trier, 06.07.2026

Betreff: Mahnung — Grundsteuer B 2026, Rate zum 15.05.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach den Unterlagen der Stadtkasse ist auf das oben genannte Kassenzeichen die folgende Forderung trotz Fälligkeit nicht beglichen worden.

1 Aufstellung der Rückstände

Grundsteuer B 2026, Rate zum 15.05.2026: 4.871,60 EUR. Säumniszuschläge bis zum 30.06.2026: 96,00 EUR. Mahngebühr: 5,00 EUR. Zu zahlender Gesamtbetrag: 4.972,60 EUR.

2 Zahlungsaufforderung

Wir bitten Sie, den Gesamtbetrag bis zum 20.07.2026 unter Angabe des Kassenzeichens auf das Konto der Stadtkasse Trier bei der Sparkasse Trier zu überweisen. Bei Zahlungseingang nach dem 31.07.2026 entstehen weitere Säumniszuschläge, die gesondert angefordert werden.

3 Hinweise

Sollte die Zahlung bis zum genannten Termin nicht eingehen, kann die Stadtkasse ohne weitere Ankündigung Vollstreckungsmaßnahmen einleiten; die hierdurch entstehenden Kosten wären von Ihnen zu tragen. Ein bei der Stadtkasse eingegangener Antrag auf Stundung wird derzeit bearbeitet; die dort angeforderten Unterlagen liegen noch nicht vollständig vor. Der Antrag hält die Wirkung dieser Mahnung nicht auf, solange über ihn nicht entschieden ist. Sollten Sie zwischenzeitlich gezahlt haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.

Für Rückfragen steht Ihnen das Sachgebiet Grundbesitzabgaben unter 0651 718-2246 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Stadtkasse Trier — Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Datei: 16_Bescheiddaten_Auszug.csv

Aussteller: FA Trier

Bescheidteil: Grundsteuerwert ab 01.01.2022

Bescheiddatum: 22.08.2024

Eingang: 26.08.2024

Kassenzeichen oder Az.: 42/318/00917 GWB

Festsetzung laut Unterlage: Grundsteuerwert 3.284.000 EUR

Fundstelle: Abschrift 02 Abschnitt A

Aussteller: FA Trier

Bescheidteil: Grundsteuermessbetrag ab 2025

Bescheiddatum: 22.08.2024

Eingang: 26.08.2024

Kassenzeichen oder Az.: 42/318/00917 MES

Festsetzung laut Unterlage: Messbetrag 3.542,98 EUR

Fundstelle: Abschrift 02 Abschnitt B

Aussteller: Stadt Trier

Bescheidteil: Grundsteuer 2025

Bescheiddatum: 28.11.2024

Eingang: 02.12.2024

Kassenzeichen oder Az.: 7008-4419-RO14

Festsetzung laut Unterlage: 19.486,39 EUR jährlich bei 550 Prozent

Fundstelle: Aufnahme 12 Zeile 3

Aussteller: Stadt Trier

Bescheidteil: Grundsteuer B 2026 Hauptteil

Bescheiddatum: 13.05.2026

Eingang: 15.05.2026

Kassenzeichen oder Az.: 7008-4419-RO14

Festsetzung laut Unterlage: 19.486,39 EUR jährlich bei 550 Prozent

Fundstelle: Abschrift 02 Abschnitt C

Aussteller: Stadt Trier

Bescheidteil: Grundsteuer A 2026 Anhang zur Hoffläche 226 qm

Bescheiddatum: 13.05.2026

Eingang: 15.05.2026

Kassenzeichen oder Az.: 7008-4419-RO14

Festsetzung laut Unterlage: Messbetrag 10,12 EUR; 35,42 EUR jährlich bei 350 Prozent

Fundstelle: Aufnahme 12 Anhang Seite 3
